

주식매매계약서

매도인

박성빈

매수인

주식회사 케이티클라우드

2022. 9. 15.



주식매매계약

본 주식매매계약(이하 “본 계약”)은 2022. 9. 15.(이하 “본 계약 체결일”) 아래 당사자들 사이에서 체결되었다.

1. 서울특별시 종로구 창의문로 1 길 13(청운동)에 주소를 두고 있는 박성빈(생년월일: 1966. 6. 3., 이하 “매도인”)
2. 서울특별시 강남구 학동로 343, 15 층 (논현동, 더피나클강남)에 본점을 둔 주식회사 케이티클라우드(이하 “매수인”)

전 문

1. 스파크앤어소시에이츠 주식회사(이하 “대상회사”)는 대한민국 법률에 따라 설립되어 서울특별시 용산구 대사관로 43(한남동)에 본점을 두고 있는 주식회사이다.
2. 매도인은 본 계약 체결일 현재 대상회사 발행의 보통주식 100,000 주(1 주당 액면가액 500 원, 대상회사 발행주식총수의 100%)(이하 “대상주식”)를 소유하고 있다.
3. 본 계약에서 정한 조건에 따라, 매도인은 매수인에게 대상주식을 매도하고, 매수인은 매도인으로부터 대상주식을 매수(이하 “본건 거래”)하고자 한다.

이에 매도인 및 매수인(이하 총칭하여 “당사자들”, 개별적으로 “당사자”)은 아래와 같이 합의하고 약정한다.

제1조 용어의 정의

본 계약에서 사용되는 다음의 용어는 본 계약에서 달리 정의되지 아니하는 한, 아래 규정된 의미를 가진다.

“계열회사”라 함은 공정거래법상 계열회사를 의미한다.

“공정거래법”이라 함은 독점규제 및 공정거래에 관한 법률을 의미한다.

“기준재무제표”라 함은 대상회사에 관한 2021. 12. 31. 기준 재무제표를 의미한다.



“본건 IT 운영사업”이라 함은 본 계약 체결일 현재 대상회사의 3 개 사업부(IT 운영사업부, IT 개발사업부, 지원/기타사업부) 중 IT 운영사업부에서 영위하는 클라우드 운영 사업과 관련된 일체의 사업을 의미한다.

“본건 양수도대상사업”이라 함은 본 계약 체결일 현재 대상회사의 3 개 사업부(IT 운영사업부, IT 개발사업부, 지원/기타사업부) 중 IT 개발사업부와 지원/기타사업부에서 영위하는 사업으로서 대상회사의 사업 중 본건 IT 운영사업을 제외한 일체의 사업을 의미한다.

“법령”이라 함은 각 해당시점에 있어 유효하게 시행 중이고, 법규성을 가지는 (i) 대한민국 또는 외국의 헌법, 법률, 조약, 협약, 명령, 규칙, 조례, 행정규칙 또는 정부기관에 의하여 시행, 채택, 공포 또는 적용되는 이와 유사한 규정과 규칙이나 법규적 효력이 있는 규범, (ii) 정부기관의 판결, 결정, 명령, 처분, 중재판정 또는 구속력 있는 조치를 의미한다.

“사람”이라 함은 개인, 회사, 법인, 조합, 단체, 비법인 사단이나 재단 또는 정부기관을 의미한다.

“소송”이라 함은 민사, 형사, 행정, 헌법 등 그 관할, 종류, 법적 성격, 정식절차 제기여부, 본안인지 여부 등을 불문한 각종 쟁송, 소송, 심리, 재판, 신청, 중재, 조정, 조사 기타 절차 및 이를 위한 청구, 내용증명 발송이나 수령, 제소, 고소, 고발, 신고, 위반통지, 기타 분쟁 또는 그에 유사한 절차를 의미한다.

“실사기준일”이라 함은 2021. 12. 31.을 의미한다

“알고 있는”이라 함은 특정 사람(특정 사람이 법인인 경우 그 등기 및 미등기임원, 팀장급 이상의 임직원을 의미함)이 실제로 알고 있거나 업무 과정에서 통상적인 주의의무를 다하였다면 알 수 있었던 경우를 의미하며, 대상회사에 관한 어떠한 사실의 경우 (i) 매도인 또는 (ii) 대상회사의 등기 및 미등기임원, 팀장급 이상의 임직원이 실제로 알고 있거나 업무 과정에서 통상적인 주의의무를 다하였다면 알 수 있었던 경우에는 매도인이 이를 알고 있는 것으로 본다.

“영업일”이라 함은 대한민국에서 시중은행이 영업을 위하여 개점한 날(즉, 대한민국의 토요일, 일요일이나 공휴일을 제외한 날)을 의미한다.

“자회사”라 함은 회사가 해당 회사 또는 법인의 발행주식 또는 발행지분 총수의 과반수를 보유하고 있거나, 회사가 해당 회사 또는 법인의 발행주식 또는 발행지분을 보유하면서 해당 회사 또는 법인의 이사 또는 이와 유사한 직급의 임원을 지명할 권한을 가지는 경우 그 해당 회사 또는 법인을 의미한다.



“정부기관”이라 함은 대한민국 또는 외국의 입법기관, 행정기관, 사법기관, 지방자치단체와 그로부터 권한을 위임 받은 사람이나 이에 준하는 권한을 행사하거나 기능을 하는 사람(중재기관, 한국거래소 등 법령에 근거한 자율규제기관을 포함)을 의미한다.

“정부승인”이라 함은 어떠한 사실이나 행위와 관련하여 승인, 인가, 허가, 동의, 면제, 등록, 보고, 신고 등 법령에 의하여 정부기관에 대한 관계에서 요구, 제출, 접수되어야 하는 일체의 행위 및 절차를 의미한다.

“제한부담”이라 함은 (i) 유치권, (근)질권, (근)저당권, 양도담보권, 가등기담보권 기타 담보권, (ii) 임대차, 전세권, 지상권, 지역권 기타 사용·수익권, (iii) 압류, 가압류, 가처분, 추심·전부명령, 국세징수법 또는 지방세징수법에 의한 체납처분 기타 집행보전 처분, (iv) 취득시효, 선의취득, 부합, 수용, 몰수 기타 권리의 상실 사유, (v) 재매매, 환매특약, 소유권유보부매매, 신탁, 처분금지, 의결권위임, 우선매수권, 동반매각요구권(Drag Along Right) 또는 동반매도청구권(Tag Along Right)의 약정, (vi) 기타 법령, 행정처분, 계약 등 그 발생원인을 불문하고 해당 물건 또는 권리의 사용·수익·처분권에 대한 부담, 제약, 제한 또는 유보를 의미한다.

“조세”라 함은 정부기관이 부과하거나 정부기관에 납부하는 국세, 지방세, 관세 기타 모든 종류의 세금, 공과금, 부담금, 과징금, 과태료, 수수료, 사회보장적 납부금 및 관련 가산세, 이자, 벌금, 과징금, 부가금 및 관련 부대비용을 의미한다.

“조직서류”라 함은 등기사항전부증명서, 정관, 이사회 규정 기타 특정 사람의 설립과 존속에 관한 서류를 의미한다.

“중대하게 부정적인 영향”이라 함은, (i) 개별적으로 또는 다른 사건, 사유 또는 사정과 종합하여, 대상회사를 일체로서 평가하여 그 사업, 자산, 부채, 재무상태, 경영실적 또는 영업상태에 중대하게 부정적인 영향 또는 변경을 가져오거나 가져올 것으로 합리적으로 예상되는 사건, 사유 또는 사정, (ii) 매도인에 의하여 본건 거래 이행을 불가능하게 하거나 중대하게 지연하거나 제한하거나 그와 같이 합리적으로 예상되는 영향을 의미한다.

“중요계약”이라 함은 본 계약 체결일 현재 또는 거래종결일 현재 유효한 계약으로서 대상회사가 당사자인 다음의 계약을 의미한다. 관련된 일련의 계약의 금액이 다음 각 호에 정한 금액 기준을 초과하는 경우 관련된 일련의 계약 전체를 중요계약으로 보며, 계약의 형식은 구두, 서면(명칭은 불문)을 모두 포함하며, 중요계약의 내용에 해당하는 거래를 서면 계약 체결 없이 수행하는 경우 해당 거래를 중요계약으로 본다.

- (i) 1 개 사업연도 동안 부담하는 경제적인 부담(총 지급금액 또는 채무 등) 또는 경제적인 권리(총 수령금액 또는 채권 등)의 합계가 금 30,000,000 원을 초과하는 계약



- (ii) 금 30,000,000 원을 초과하는 자본적 지출을 요하는 계약
- (iii) 대가가 금 30,000,000 원을 초과하는 동산 기타 자산의 구매, 처분, 임대차 또는 리스에 관한 계약 (대가가 수회에 걸쳐 제공되는 경우 각 대가의 합산액을 기준으로 한다.)
- (iv) 금전의 대여 또는 차입에 관한 계약
- (v) 대상회사의 자산을 담보로 제공하거나 대상회사가 제 3 자로부터 담보를 제공 받는 계약
- (vi) 대상회사가 보증을 제공하거나 보증을 제공 받는 계약
- (vii) 대상회사의 제 3 자에 대한 지분 출자 또는 제 3 자의 대상회사에 대한 지분 출자에 관한 계약
- (viii) 경영금지, 경쟁금지, 고용금지 등 대상회사의 사업활동 및 영업활동의 전부 또는 일부를 제약하는 계약
- (ix) 대상회사의 주주간 계약, 또는 대상회사와 제 3 자간, 또는 대상회사의 주주와 제 3 자간(이는 해당 계약이 대상회사의 경영 또는 사업활동과 관련된 것에 한정됨)의 동업, 공동경영, 공동투자, 합작투자, 공동판매, 공동영업, 전략적 제휴 등을 내용으로 계약
- (x) 단체협약, 임금협약, 노사협약 등 당징을 불문하고 대상회사 임직원들과 집단적으로 체결한 계약
- (xi) 매도인, 대상회사의 임직원 및 그 각각의 특수관계인 또는 계열회사와 체결한 계약 (특수관계인 또는 계열회사 여부는 본 계약 체결일 기준으로 판단함)
- (xii) 지적재산권의 라이선스에 관한 계약
- (xiii) 소송 또는 고객 클레임과 관련된 화해 또는 조정 계약
- (xiv) 정부기관 및 이로부터 권한을 위임 받은 자와의 계약
- (xv) 본 계약 또는 본건 거래로 인하여 상대방이 해지, 해제하거나 기한의 이익 상실을 주장하거나 계약 조건의 변경을 요청할 수 있는 계약
- (xvi) 계약의 해지, 해제, 위반 또는 종료가 중대하게 부정적인 영향을 가져오는 계약
- (xvii) 대상회사가 체결한 아래의 계약(이에 대한 수정, 변경 또는 대체된 내용을 포함하고, 위 각 호에 포함되는지 여부를 불문함)
 - ① 회사가 공정거래위원회가 지정한 ‘현대자동차 기업집단’에 속한 회사와 체결한 계약



- ② 회사가 공정거래위원회가 지정한 ‘현대자동차 기업집단’에 속한 회사의 해외 자회사들과 체결한 계약

(xviii) 위 각 호에 해당하지 않는 것으로서 계약의 제목과 유형을 불문하고 계약기간 1년 이상의 계약(계약기간을 1년으로 하되 별도의 의사표시 없이 자동 갱신이 가능한 계약 및 최초 계약기간이 1년 미만이라도 갱신된 계약기간을 포함할 경우 1년 이상인 계약 포함) 또는 계약금액(계속적 계약의 경우 연간 대금)이 금 30,000,000 원 이상인 계약

“지적재산권”이라 함은 관할 국가나 지역, 등록이나 출원 여부를 불문하고 (i) 특허권, 저작권, 디자인권, 실용신안권, 상표권, 서비스표권, 컴퓨터프로그램 저작권, 상호사용권, 인터넷 도메인 이름에 대한 권리, 발명, 영업비밀, 연구개발 성과물, 노하우 등 일체의 지적재산권과 (ii) 다른 사람으로부터 부여 받은 위 지적재산권들에 대한 라이선스 권리를 의미한다.

“통상적인 사업과정”이라 함은 사업의 성격에 비추어 특정 사람의 정상적인 사업관행에 부합하게(양적, 질적 및 빈도의 측면에서의 부합을 포함) 수행하는 일상적이고 통상적인 적법한 사업과정을 의미한다.

“특수관계인”이라 함은 공정거래법 시행령 제 11 조에 따른 특수관계인 또는 상법 시행령 제 34 조 제 4 항에 따른 특수관계인에 해당하는 사람을 의미하며, 본 계약 체결일, 거래종결 직전 또는 해당 시점에 위와 같은 관계가 있는 사람은 특수관계인으로 본다.

“필요적 정부승인”이라 함은 어느 당사자에 대하여 본 계약의 체결 및 이행과 관련하여 당사자가 거래종결일 전에 정부기관으로부터 받거나 완료해야 하는 정부승인을 의미한다.

“필요적 제 3 자승인”이라 함은 어느 당사자에 대하여 본 계약의 체결 및 이행과 관련하여 당사자가 거래종결일 전에 정부기관 이외의 제 3 자로부터 받아야 하는 동의 또는 승인을 의미한다(동의 또는 승인을 받지 아니하는 경우 계약에 위반되거나 상대방이 계약을 해제 또는 해지할 수 있거나, 기한의 이익 상실 등 불이익 발생사유에 해당하는 경우를 포함한다).

제2조 대상주식의 매매

본 계약에서 정하는 조건에 따라, 매도인은 매수인에게 대상주식을 매도하고, 매수인은 매도인으로부터 대상주식을 매수하기로 한다.

제3조 매매대금



제 6.1 조 제(6)항에 따른 조정을 전제로, 매수인이 매도인에게 지급해야 할 대상주식의 거래대금은 1 주당 금 이십만육천팔백(206,800)원, 합계 총 금 이백육억팔천만(20,680,000,000) 원(이하 “기준매매대금”)으로 한다.

제4조 거래종결

4.1 거래종결.

본건 거래의 종결(이하 “거래종결”)은, 제 5 조에서 정한 거래종결의 선행조건이 모두 충족(제 5 조에서 정한 바에 따라 일방 당사자가 거래종결의 선행조건의 충족을 서면으로 면제한 경우를 포함)되는 것을 전제로, 2022 년 10 월 4 일(이하 “거래종결 예정일”) 또는 당사자들이 별도로 합의하는 날(이하 “거래종결일”) 오전 10 시에, 서울특별시 종로구 종로 3 길 17 디타워 D2 23 층 법무법인(유한) 세종 사무실(다만, 당사자들이 달리 합의하는 경우에는 그와 같이 합의하는 장소)에서 이루어진다.

4.2 거래종결시 매도인의 이행사항.

매도인은 거래종결일에 매수인이 제 4.3 조에 따른 이행사항을 모두 이행하는 것과 동시에 다음 각 항의 사항을 이행해야 한다.

- (1) 대상주식에 대한 주권이 미발행되었고 대상회사가 본건 거래를 인정하고 승낙한다는 내용의 대상회사 작성 주권미발행 확인 및 주식양도 승낙서를 매수인에게 교부.
- (2) 제 6.1 조 제(6)항에 따라 작성된 별지 6.1 (6)(i)의 양식에 따른 사임서 원본(인감증명서 등 사임등기에 필요한 첨부서류를 포함) 및 별지 6.1 (6)(ii)의 양식에 따른 확인서 원본을 매수인에게 교부.
- (3) 최종매매대금(이하에서 정의함)에 대한 영수증을 매수인에게 교부.
- (4) 거래종결일 현재 매수인이 대상주식에 관한 주주로 기재된 대상회사의 주주명부의 원본대조필 사본을 매수인에게 교부.
- (5) 본 계약의 체결과 이행을 승인하는 매도인의 주주총회 의사록 원본대조필 사본을 매수인에게 교부.
- (6) 제 5.1 조의 선행조건 충족을 증명할 수 있는 서류 및 기타 거래종결을 위하여 필요한 것으로서 매수인이 합리적으로 요청하는 문서를 매수인에게 교부.



4.3 거래종결시 매수인의 이행사항.

매수인은 거래종결일에 매도인이 제 4.2 조에 따른 이행사항을 모두 이행하는 것과 동시에 다음 각 항의 사항을 이행해야 한다.

- (1) 기준매매대금에서 제 6.1 조 제(6)항에 따른 퇴직연금 미납액(해당사항 있는 경우)을 공제한 금액(이하 “최종매매대금”)을 매도인이 지정한 계좌에 즉시 결제 가능한 원화로 입금(매도인은 거래종결일 3 영업일 전까지 매수인이 본 항에 따라 입금할 금액과 계좌를 통지해야 함).
- (2) 대상주식의 수량을 확인하는 영수증을 매도인에게 교부.

제5조 거래종결의 선행조건

5.1 매수인의 거래종결 의무의 선행조건.

매수인이 본 계약에 따라 거래종결을 행할 의무는 다음 각 항의 조건이 모두 충족되는 것을 그 선행조건으로 한다. 다만, 매수인이 이를 서면으로 면제하는 경우에는 예외로 한다.

- (1) 제 7.1 조 및 별지 7.1 (8)에 규정된 매도인의 진술 및 보장이 중요한 면에서 진실하고 정확할 것(다만, 진술 및 보장 자체에 ‘중요한 면에서’ 기타 유사한 제한이 있는 경우는 모든 면에서 진실하고 정확해야 함).
- (2) 매도인이 본 계약에 따라 거래종결일 이전까지 이행하거나 준수하여야 하는 확약과 의무를 모두 이행할 것.
- (3) 거래종결을 금지 또는 제한하거나 본 계약의 조건을 중대하게 변경시키는 법령이 제정되거나 시행되지 아니하고, 거래종결을 제한하거나 금지하는 정부 기관으로부터의 판결, 명령, 가압류, 가처분 기타 조치가 존재하지 아니할 것.
- (4) 매도인 또는 대상회사에게 요구되는 필요적 정부승인 및 필요적 제 3 자 승인이 모두 취득 또는 이행될 것.
- (5) 대상회사에 중대하게 부정적인 영향이 없을 것.
- (6) 제 6.1 조 제(6)항에 따라 대상회사의 모든 동기임원이 사임할 것.
- (7) 제 6.1 조 제(8)항에서 정한 필요적 제 3 자승인, 기타 통지 등이 매수인에게 만족스러운 형식과 내용으로 완료되었을 것.



- (8) 제 6.1 조 제(9)항에 따라 본건 양수도대상사업을 구성하는 자산, 부채(우발 부채 포함), 인력, 인허가, 계약 등이 본건 신설회사(이하에서 정의함)에 이전 되어 본건 영업양수도(이하에서 정의함)가 적법하게 완료되었을 것.
- (9) 제 6.1 조 제(10)항에 따른 본건 특별상여금 지급계약(이하에서 정의함)이 적법하게 체결되어 그에 따른 본건 특별상여금 중 거래종결일 이전에 지급되어야 하는 부분의 지급이 완료되었을 것

5.2 매도인의 거래종결 의무의 선행조건.

매도인이 본 계약에 따라 거래종결을 행할 의무는 다음 각 항의 조건이 모두 충족되는 것을 그 선행조건으로 한다. 다만, 매도인이 이를 서면으로 면제하는 경우에는 예외로 한다.

- (1) 제 7.2 조에 규정된 매수인의 진술 및 보장이 중요한 면에서 진실하고 정확할 것(다만, 진술 및 보장 자체에 ‘중요한 면에서’ 기타 유사한 제한이 있는 경우에는 모든 면에서 진실하고 정확해야 함).
- (2) 매수인이 본 계약에 따라 거래종결일 이전까지 이행하거나 준수하여야 하는 확약과 의무를 중요한 면에서 모두 이행할 것.
- (3) 거래종결을 금지 또는 제한하거나 본 계약의 조건을 중대하게 변경시키는 법령이 제정되거나 시행되지 아니하고, 거래종결을 제한하거나 금지하는 정부 기관으로부터의 판결, 명령, 가압류, 가처분 기타 조치가 존재하지 아니할 것.

제6조 확약

6.1 거래종결 이전 확약.

매도인과 매수인은 본 계약 체결일로부터 거래종결일(다만, 본 계약이 거래종결일 이전에 해제된 경우에는 해제일) 사이에 다음의 행위를 하거나 하지 않을 것을 확약한다.

- (1) 당사자들은 제 5 조에 규정된 거래종결의 선행조건을 충족시키기 위하여 최선의 노력을 다하여야 하고, 본 계약에 따라 부담하는 의무를 이행하여야 하며, 기타 거래종결을 위해 최선의 노력을 다하여야 한다.
- (2) 당사자들은 본 계약에 규정된 진술 및 보장, 확약 및 기타 의무의 위반 또는 불이행이나, 그러한 위반 또는 불이행을 초래할 수 있는 사실이 발생한 경우,



이를 상대방 당사자에게 신속하게 서면으로 통지하여야 한다. 다만, 본 조에 따라 일방 당사자가 상대방 당사자에게 해당 사실을 통지한다고 하더라도 이는 관련 위반을 치유, 변경, 시정하는 것으로 간주되지 아니한다.

- (3) 매도인은, 본 계약이 해제 기타의 사유로 종료되지 않는 한, 본 계약 체결일 이후 제 3 자에게 대상주식을 처분하는 것과 관련하여 다른 사람과 협상 또는 논의를 하거나, 다른 사람에게 정보 또는 자료를 제공하거나, 기타 상기 행위를 조장하거나 시도하지 아니하기로 하며, 대상회사 또는 매도인의 임직원, 대표자, 대리인, 회계사, 변호사가 그러한 행위를 하지 않도록 하여야 한다.
- (4) 매도인은 (i) 대상회사가 통상적인 사업과정에 따라 운영되도록 하여야 하고, (ii) 대상회사의 영업의 지속성이 유지되도록 현재의 사업조직과 인력을 유지하고, 고객 및 거래처와의 관계를 유지할 수 있도록 하며, (iii) 제 7.1 조에 정한 매도인의 진술 및 보장이 부정확해지는 결과가 초래될 수 있는 행위를 하거나 이러한 행위를 허용하지 않도록 한다. 특히 매도인은 매수인의 사전 서면 동의가 없는 한, 대상회사가 다음 각 호의 행위를 하지 않도록 하여야 한다:
- (i) 주식, 전환사채, 신주인수권부사채, 신주인수권 또는 기타 대상회사의 주식에 대한 권리와 관련된 증권의 발행이나, 주식매수선택권을 포함한 그러한 주식, 사채 또는 증권의 취득에 관한 권리의 부여
 - (ii) 주식의 병합 또는 분할, 종류의 변경 기타 주식의 권리의 변경
 - (iii) 정관 또는 조직서류의 변경
 - (iv) 해산 또는 청산
 - (v) 파산 또는 회생절차개시 신청
 - (vi) 사채발행, 담보 또는 보증의 제공
 - (vii) 건 별 금 30,000,000 원 이상의 자본적 지출
 - (viii) 자금의 차입 또는 금전대여
 - (ix) 건 별 금 30,000,000 원 이상의 자산의 처분
 - (x) 현금배당 또는 현물배당의 결의 또는 지급



- (xi) 합병, 분할, 분할합병, 주식의 포괄적 교환 및 이전에 관한 사항
 - (xii) 대상회사 영업의 일부 또는 전부의 양도, 타 회사 영업의 양수 또는 타 회사의 경영의 인수
 - (xiii) 연간 보수총액이 금 80,000,000 원 이상인 임직원의 고용, 선임 또는 퇴직, 퇴임의 약정, 법령, 단체협약 또는 취업규칙에서 요구되지 않는 임직원의 보수, 근로조건 또는 복리혜택 제도의 변경, 전·현직 임직원 에 대한 특별상여금(법령, 대상회사의 단체협약, 취업규칙, 보수규정 등에 근거하여 통상적인 사업과정에 따라 지급해 왔던 상여금 이외 의 상여금을 말함), 퇴직금, 퇴직위로금 또는 이와 유사하거나 이에 준 하는 금원 내지 대가의 지급 또는 그에 관한 약속이나 합의
 - (xiv) 단체협약이나 취업규칙의 변경
 - (xv) 중요계약의 체결, 갱신(갱신 거절의 의사를 표시하지 않는 경우 포함), 변경, 해제 또는 해지(기간만료에 동의하거나 기간만료를 방치하는 경우 포함), 중요계약상 의무의 위반을 구성하는 작위 또는 부작위(통 지 또는 일정 기간 경과 시 의무위반을 구성할 수 있는 행위를 하는 것 을 포함)
 - (xvi) 대상회사의 임직원, 매도인, 또는 그 각각의 계열회사 또는 특수관계 인과의 거래 및 계약 체결 (단, 현대자동차 기업집단 소속 계열회사 및 그 자회사와의 계약으로서, 본 계약의 거래종결 선행조건을 구성 하거나 실사기준일 현재 중요계약에 파생된 것이거나, 기타 매수인 이 사전에 서면으로 동의한 계약은 제외한다.)
 - (xvii) 회계원칙 또는 절차의 변경, 외부감사인의 변경
 - (xviii) 소송의 포기, 면책, 이전, 화해, 청구권이나 권리의 취소 또는 포기
 - (xix) 법령 및 대상회사의 정관상 주주총회 또는 이사회 결의를 필요로 하 는 사항
 - (xx) 이상의 각 행위에 대한 약속 또는 계약의 체결
- (5) 당사자들은 관련 법령 및 당해 당사자가 체결한 계약에 의하여 요구되는 허 가, 인가, 동의, 승인, 신고수리 등 본건 거래와 관련하여 필요한 절차를 이행 하기 위해 최선의 노력을 다하여야 한다.



- (6) 매도인은 본 계약 체결일 현재 대상회사의 등기임원 전원이 거래종결일자로 대상회사의 임원직에서 사임하도록 하여야 하고, 거래종결시 (i) 각 등기임원이 작성한 별지 6.1(6)(i)의 형식과 내용에 따른 사임서(해당 사임서에는 거래종결일을 퇴직일로 하여 등기임원에 대한 퇴직금 지급이 완료되었다는 취지의 내용이 포함되도록 함) 및 인감증명서 등 사임등기에 필요한 첨부서류를, (ii) 대표이사가 작성한 별지 6.1(6)(ii)의 형식과 내용에 따른 확인서(해당 확인서에는 미지급 퇴직금을 포기한다는 취지의 내용이 포함되도록 함)를, 각각 매수인에게 교부하여야 한다. 대상회사의 감사에 대한 퇴직금 지급이 이루어지는 경우, 실사기준일 현재 퇴직연금 미납액 금 352,267,576 원 상당 금액은 기준매매대금에서 차감하여 매매대금을 조정하도록 한다.
- (7) 매도인은 거래종결일까지 매수인의 임직원, 대리인 및 자문사에 대하여 (i) 매수인이 요청하는 대상회사 관련 자료를 제공하며, (ii) 매수인이 요청하는 경우 매수인 및 매수인의 임직원, 대리인 및 자문사가 대상회사 사무실을 방문하거나 대상회사의 임직원을 면담하여 대상회사의 업무에 관해 논의할 수 있도록 하며, (iii) 대상회사의 자산, 장부 및 기록 등을 열람할 수 있도록 하여야 한다. 매도인은, 매수인이 본 계약 체결일로부터 거래종결일 사이에 가칭 통합준비위원회를 구성하여 인수 후 통합을 위한 준비업무를 수행함에 있어, 업무공간을 제공하는 등 통합준비위원회의 업무수행에 최대한 협조하고, 대상회사로 하여금 통합준비위원회의 업무수행에 최대한 협조하도록 하여야 한다.
- (8) 매도인은 매도인 또는 대상회사에게 요구되는 필요적 제 3 자승인을 얻기 위하여 최선의 노력을 다하여야 하며, 대상회사가 당사자인 계약 중 본건 거래에 대하여 해당 계약 상대방과의 협의나 계약 상대방에 대한 통지 등을 필요로 하는 계약 각각에 대하여 거래종결일 전까지 그 해당 계약에 따른 협의 및 통지의 의무를 이행해야 한다.
- (9) 영업양수도.
- (i) 매도인은 거래종결일 이전까지 (a) 매도인이 1 인주주로서 설립한 신설회사(이하 “본건 신설회사”)와 대상회사 사이에 별지 6.1(9)(i)과 같은 내용과 형식의 영업양수도계약(이하 “본건 영업양수도계약”)을 체결하도록 하고 본건 영업양수도계약에 따라 대상회사가 이전대상 자산, 부채, 인력, 계약 등을 본건 신설회사에 양도하고 본건 신설회사는 이를 양수(이하 “본건 영업양수도”)하도록 한다. 대상회사와 본



건 신설회사는 이전대상 자산, 부채, 인력, 계약, 인허가 등이 대상회사에서 본건 신설회사로 이전되기 위하여 필요한 일체의 절차(점유의 이전, 등기 이전, 계약 상대방 동의, 채권자 동의 등)를 이행하도록 한다.

- (ii) 본건 영업양수도로 인하여, 본건 양수도대상사업 관련 채무, 부채, 책임(우발부채 또는 우발채무 포함)은 본건 신설회사로 면책적으로 이전되며, 본건 거래의 종결 이후 대상회사가 여하한 사유로 본건 양수도대상사업의 채무를 이행하거나 본건 양수도대상사업과 관련된 채무, 부채, 책임(우발채무 또는 우발부채 포함) 등을 부담하게 되는 경우 매도인은 직접 또는 본건 신설회사로 하여금 대상회사 또는 매수인을 조건없이 완전히 면책한다.
- (iii) 본건 영업양수도의 과정에서 매도인은 본건 신설회사로 하여금 이전대상 부채의 채권자, 이전대상 계약의 상대방 및 이전대상 인력으로 부터 이전에 대하여 동의서를 징구하여, 그 사본을 매수인에게 제공 하되, 해당 동의서에 본건 영업양수도 이후에는 대상회사에 대한 채권, 계약, 근로관계가 없음을 확인하고 채권, 계약, 근로관계 이전에 대한 일체의 이의가 없으며, 대상회사에 대하여 일체의 청구권을 포기한다는 취지의 확인이 포함되도록 한다. 본건 거래의 종결 이후 이전대상 인력, 이전대상 채권자 및 이전대상 계약의 상대방이 대상회사에 대하여 여하한 청구를 제기하는 경우 매도인은 직접 또는 본건 신설회사로 하여금 대상회사 또는 매수인을 조건없이 완전히 면책한다.
- (iv) 매도인은 본건 영업양수도 거래종결 이후 대상회사가 그 자체의 조직과 능력에 의하여 독립기업으로(stand alone basis) 운영될 수 있도록 매수인이 합리적으로 요청하는 사항에 협조하도록 한다. 매도인은 거래종결일 이전에, 대상회사가 독립기업으로서 운영되기 위하여 본건 신설회사로 하여금 대상회사에 필요한 서비스(아래 각호를 포함 하며 이에 한정되지 않음)를 제공하도록 하여야 한다. 매도인은 본건 신설회사로 하여금 아래 업무를 수행할 임원 또는 근로자 1 인을 지정 하여 본 계약 체결일에 매수인에게 통지하도록 하며, 해당 근로자로 하여금 본 계약 체결일로부터 본항에 따른 업무를 개시하여 거래종결일로부터 2 개월이 되는 날까지의 기간 동안 아래 업무를 수행하도록 하여야 한다.



- (a) 재무 회계: 매입/매출시 현금출납 관리, 직원 급여/상여/경비의 지급, 법인카드 사용내역 등 비용의 관리, 회계 원장분개, 부가세 관련 업무, 회계결산, 임직원 연말결산업무 등
 - (b) 인사노무: 급여/상여/성과급 및 퇴직금의 계산, 사회보장보험의 신고 및 가입상태 관리, 노동관계법령상 필수교육이수현황 관리, 근로자 유급휴가 사용현황 관리, 고용계약 체결 및 관리업무, 연봉협상업무 등
 - (c) 총무: 회사 자산 관리, 소모품 등 구매 등
 - (d) 영업: 영업계약 건적작성, 계약 협상, 계약의 체결과 관리, 영업계약이행상태 확인, 협력사 계약 관리, 협력사 투입인력현황 관리 등
- (10) 매도인은 거래종결일 직전 영업일 이전까지 대상회사로 하여금 (i) 별지 6.1 (10)(i) 기재 임직원(이하 “본건 핵심인력”)과의 사이에 별지 6.1 (10)(ii)의 내용과 양식에 따라 특별상여금 지급계약(이하 “본건 특별상여금 지급계약”)을 체결하도록 하며, (ii) 거래종결일로부터 3 년간 본건 핵심인력이 대상회사에 임직원으로 재직하는 것을 전제조건으로 본건 특별상여금 지급계약의 내용과 조건에 따라 본건 핵심인력에게 대상회사가 지급하기로 정한 특별상여금(이하 “본건 특별상여금”) 중 거래종결일 이전에 지급되어야 하는 금액 부분이 지급되도록 한다.

6.2 거래종결 이후 협약.

- (1) 매도인은 제 6.1 조 제(6)항에 따른 등기임원의 사임과 관련하여 거래종결 이후 그 사임한 등기임원이 대상회사나 매수인에게 어떠한 민, 형사 또는 행정상의 청구나 이의 또는 소송을 제기하지 않도록 하고, 그러한 보상이나 배상을 청구하는 경우 대상회사 및 매수인을 면책시켜야 한다.
- (2) 매도인은 거래종결일 이후 5 년 동안 매수인의 사전 서면 동의 없이, 매도인 스스로 또는 특수관계인이나 계열회사를 통하여, 직접 또는 간접적으로, 경영에 참가하거나 합작투자, 지분 참여, 경영자문, 경영수탁 기타 여하한 방식으로, (i) 대한민국 및 대상회사가 그 사업을 영위하는 국가에서 대상회사가 본 계약 체결일 현재 영위하는 사업과 동일하거나 실질적으로 유사한 것으로서 대상회사와 직, 간접적으로 경쟁관계에 있을 수 있는 사업(이하 “제한사업”)을 영위하거나, (ii) 대한민국 또는 위 국가에서 제한사업을 영위하는



회사 또는 법인의 지분을 취득하거나 기타 그러한 회사를 운영 또는 지배하거나, (iii) 제 3 자가 제한사업을 영위할 수 있도록 자문을 제공 또는 다른 방식으로 지원하거나, (iv) 제한사업을 영위하는 회사의 임직원이 되어서는 아니 된다.

- (3) 매도인은 거래종결일 이후 5 년 동안 매수인의 사전 서면 동의 없이, 매도인 스스로 또는 특수관계인이나 계열회사를 통하여, 직접 또는 간접적으로, (i) 대상회사의 고객, 거래처를 유인하거나 이들로 하여금 대상회사와의 거래를 축소, 변경 또는 중단하도록 하거나, (ii) 대상회사의 현직 임직원을 고용 목적으로 유인하거나 채용하여서는 아니 된다.
- (4) 매도인과 신설법인은 거래종결일로부터 5 년 동안, 대상회사에 속하는 서류 및 정보 일체(다만, 해당 정보가 본 계약상 비밀유지의무를 위반하지 아니하고 이미 대중에게 알려진 경우는 제외함)에 관하여 기밀을 유지하고, 이를 사용하지 아니하며, 매도인 및 본건 신설회사의 계열회사, 특수관계인, 주주, 임직원 및 대리인으로 하여금 위와 같은 정보에 관하여 기밀을 유지하고 사용하지 않도록 해야 한다.
- (5) 매도인은 거래종결일 이후에도 본 계약의 취지에 따라 본건 거래를 적절히 종결하기 위하여 추가적으로 필요한 조치나 자료 등이 있어 상대방이 이를 요청하는 경우 합리적인 범위 내에서 적기에 자료의 제공이나 협조 행위 등 필요한 조치를 취하여야 한다. 매도인은 거래종결일 이후 매수인이 원활하게 대상회사를 운영하고 정부기관이나 기타 제 3 자와의 관계에서 조사, 감사 대응 기타 권리주장이나 방어에 지장이 없도록 하기 위하여 대상회사의 사업이나 보유자산 등과 관련하여 매도인 또는 본건 신설회사가 보유하는 자료와 관련하여 매수인이 합리적으로 요청하는 범위 내에서 열람, 복사에 협조하여야 한다.

6.3 매수인의 매도인에 대한 매수청구권 (Put Option)

- (1) 아래에서 정하는 매수청구권 행사사유가 발생하는 경우, 발생일로부터 6 개월 이내에, 매수인은 매도인에 대한 서면통지(이하 “매수청구권 행사통지”)로써 매수청구권 행사통지일 현재 매도인이 소유하고 있는 대상회사 발행주식의 전부(이하 “매수청구권 대상주식”)를 아래에서 정하는 매수청구권 행사가격으로 매도인에게 매도할 수 있다. 단, 매수청구권 행사사유 발생이 매수인의 귀책 또는 선택으로 인한 경우에는 매수청구권을 행사할 수 없다.



매수청구권 행사사유: 아래 각호의 1의 사유가 발생한 경우.

- (i) 대상회사의 의사에 반하여, 대상회사와 현대자동차주식회사, 현대오트오에버주식회사 또는 그 국내의 계열회사(이하 “현대차등”) 사이의 카 클라우드 운영사업과 관련하여, 대상회사가 서비스 제공 사업자로서의 자격을 2026년 12월 31일까지 유지하지 못하거나, 2026년 12월 31일 이전에 제3자가 수급인이 되는 등 대상회사가 독점적 수급인으로서의 지위를 상실하는 경우.
- (ii) 대상회사의 의사에 반하여, 대상회사가 현대차등과 카 클라우드 운영사업을 위하여 체결한 여하한 계약에 관하여 그 계약이 2026년 12월 31일까지 유지되지 못하거나 그 계약조건이 본 계약 체결일 현재와 비교할 때 불리하게 변경되는 경우(명확히 하면, 유리한 변경과 불리한 변경이 동시에 존재하는 경우 불리하게 변경된 것으로 본다).
- (iii) 대상회사의 의사에 반하여, 대상회사와 인도 소재 Hyundai AutoEver India Private Limited 사이의 용역거래가 2026년 12월 31일까지 유지되지 못하거나, 2026년 12월 31일 이전에 Technical Service Agreement가 해지되는 경우.

다만, (a) 대상회사와 현대차등 간의 총 거래금액이 감소하였으나 그 감소분이 총 거래금액의 3% 미만인 경우, (b) 전쟁, 천재지변, 현대차등의 사업철수 등 현대차등이 특정 국가에서 카 클라우드 운영사업을 불가항력적인 사유로 운영할 수 없게 된 경우는 제외한다.

매수청구권 행사가격: 최종매매대금

- (2) 매수청구권 행사통지가 매도인에게 도달한 경우 그 즉시 매수인과 매도인 사이에 매도인이 매수청구권 대상주식을 매수청구권 행사가격으로 매수하도록 하는 매매계약이 체결된 것으로 간주된다.
- (3) 제 2 항에 따른 매매계약 체결 간주 시로부터 3 개월 이내에, 매수인은 매수청구권 대상주식의 소유권에 대한 것 외에 일체의 진술 및 보장이 없는 그 당시 현상 그대로(as-is basis) 매수청구권 대상주식을 매도인에게 양도하고, 매도인은 매수인에게 매수청구권 대상주식에 관한 매수청구권 행사가격 전액을 지급해야 한다. 매수인이 위 기한 이내에 매수청구권 행사가격을 지급하지 않는 경우 매매계약 체결 간주 시로부터 3 개월이 경과한 날부터 실제 매수



청구권 행사금액을 지급하는 날까지 매수청구권 행사가격에 대한 연 복리 6%의 비율에 의한 지연이자를 지급하도록 한다.

제7조 진술 및 보장

7.1 매도인의 진술 및 보장.

매도인은 매수인에 대하여, 본 계약 체결일 및 거래종결일 현재(다만, 본 조에서 달리 명시된 경우에는 그 일자 현재) 다음의 사항이 진실하고 정확함을 진술하고 보장한다.

- (1) 매도인은 대한민국에 주소를 둔 대한민국 국민으로서, 본 계약을 체결하고 본 계약에 따른 의무를 이행하기 위하여 필요한 권한과 능력을 가지고 있다.
- (2) 본 계약은 매도인에 의하여 적법하게 체결되어 구속력이 있으며, 매도인에 대하여 본 계약의 조건들에 따라 집행 가능하다.
- (3) 매도인이 본 계약을 체결하고 본 계약에 따른 의무를 이행하는 것은 (i) 법령 또는 정부승인, (ii) 매도인이 당사자인 계약이나 약정의 위반 또는 의무불이행이나 기한의 이익 상실사유에 해당하지 아니한다(상대방 계약당사자, 채권자 또는 제 3자의 통지나 일정 기간의 경과시 위반 또는 의무불이행을 구성하거나 기한의 이익이 상실되는 경우를 포함한다).
- (4) 매도인에 대하여 본건 거래를 금지하거나 제한하는 내용의 소송은 제기되지 아니하였고, 매도인이 알고 있는 한 그러한 소송이 제기될 우려도 없다.
- (5) 본건 거래가 민법상 채권자취소권, 파산법 상 부인권 등의 대상이 될 만한 사정은 존재하지 아니한다.
- (6) 매도인은 대상주식을 적법하고 유효하게 소유하고 있으며, 대상주식에는 어떠한 제한부담도 설정되어 있지 아니하다. 거래종결시 매수인은 매도인으로부터 대상주식에 대한 완전한 소유권을 일체의 제한부담이 없는 상태로 취득할 수 있다.
- (7) 매도인에게 요구되는 필요적 정부승인은 없다.
- (8) 매도인은 대상회사에 대하여 별지 7.1 (8)과 같이 진술 및 보장한다.

7.2 매수인의 진술 및 보장.



매수인은 매도인에 대하여 본 계약 체결일 및 거래종결일 현재(다만, 본 조에서 달리 명시된 경우에는 그 일자 현재) 다음의 사항이 진실하고 정확함을 진술하고 보장한다.

- (1) 매수인은 대한민국 법률에 따라 적법하게 설립되어 유효하게 존속하는 법인이다.
- (2) 매수인은 본 계약을 체결하고 본 계약에 따른 의무를 이행하기 위하여 필요한 권한과 자격을 가지고 있다.
- (3) 매수인은 본 계약을 체결하고 본 계약에 따른 의무를 이행하기 위하여 필요한 이사회결의 등 유효하고 적법한 내부수권절차를 모두 거쳤다.
- (4) 본 계약은 매수인에 의하여 적법하게 체결되어 구속력이 있으며, 매수인에 대하여 본 계약의 조건들에 따라 집행 가능하다.
- (5) 매수인이 본 계약을 체결하고 본 계약에 따른 의무를 이행하는 것은 (i) 매수인의 조직서류나 주주총회 또는 이사회 결의, (ii) 법령 또는 정부승인, (iii) 매수인이 당사자인 계약이나 약정에 위반되지 아니한다.
- (6) 매수인에 대하여 본건 거래를 금지하거나 제한하는 내용의 소송은 제기되지 아니하였고, 매수인이 알고 있는 한 그러한 소송이 제기될 우려도 없다.
- (7) 매수인에게 요구되는 필요적 정부승인은 없다.

제8조 손해배상

8.1 매도인의 손해배상책임.

- (1) 제 8 조가 규정하는 조건과 제한을 전제로, 매도인은 본 계약에서 규정하고 있는 본인의 진술 및 보장, 확약 기타의 의무 위반으로 인하여 매수인에게 발생한 손해를 배상하여야 한다. 다만, 매도인의 손해배상액 산정과 관련하여 매도인의 진술 및 보장 위반 여부를 판단함에 있어서, 진술 및 보장과 관련한 “매도인이 알고 있는 한”에 따른 제한 또는 그와 유사한 제한은 없는 것으로 본다.
- (2) 본 조에서 “손해”라 함은, 실제로 발생한 손해, 손실, 책임, 부담, 이익의 상실, 대상주식의 지분가치의 저감, 그리고 합리적인 범위의 부대비용(본 계약상



손해배상책임을 구하기 위하여 지출된 변호사 보수 및 비용 포함) 전액을 의미한다.

8.2 매수인의 손해배상책임.

제 8 조가 규정하는 조건과 제한을 전제로, 매수인은 본 계약에서 규정하고 있는 본인의 진술 및 보장, 확약 기타의 의무의 위반으로 인하여 매도인에게 발생한 통상의 손해를 배상하여야 한다.

8.3 진술 및 보장의 존속기간.

- (1) 각 당사자의 본 계약상 진술 및 보장은 거래종결일로부터 36 개월이 되는 날까지 유효하게 존속한다.
- (2) 제(1)항에도 불구하고, (i) 제 7.1 조 제(1)항 내지 제(7)항, 별지 7.1(8) 제(1)항 및 제(2)항의 진술 및 보장은 영구히, (ii) 별지 7.1 (8) 제(13)항(조세)의 진술 및 보장은 거래종결일로부터 해당 납세의무가 성립한 조세에 대한 제척기간이 만료되는 날로부터 6 개월이 되는 날까지, 각각 유효하게 존속한다.
- (3) 진술 및 보장 위반의 경우, 제 8.1 조 또는 제 8.2 조에 따라 손해배상을 청구하는 당사자(이하 “배상권리자”)는 위 기간 내에 진술 및 보장 위반의 구체적인 항목, 내용과 항목별 근거자료 및 이로 인한 손해(예상)액(그 산정이 가능한 경우에 한함) 등을 상대방(이하 “배상의무자”)에게 서면으로 통지한 경우에만 배상의무자에게 손해배상을 청구할 수 있다. 배상권리자가 서면통지한 경우에도, 배상의무자가 이를 수령하고 배상에 관한 협의를 거절한 때로부터 (6)개월 이내에 배상권리자가 배상의무자에게 손해배상청구소송을 제기하지 아니하는 경우, 피해권리자는 배상의무자에게 손해배상을 청구하지 못한다(단, 손해의 발생 자체가 종결되지 아니하였거나, 손해액의 산정이 어려운 등으로, 소송을 제기하는 것이 실질적으로 어려운 합리적 사정이 있는 경우에는 그러하지 아니하다).

8.4 구상권 제한.

매도인은 제 8 조에 의한 손해배상책임을 부담함을 이유로 대상회사 또는 그 임직원, 자문사 또는 대리인에 대한 구상권을 행사하거나 손해배상청구를 할 수 없다.

8.5 손해배상액에 대한 제한



제 8.1 조 및 제 8.2 조 위반에 따른 손해배상액은 아래와 같이 제한한다. 다만, 이러한 손해배상의 제한은 (i) 배상의무자의 기망, 고의, 의도적인 행위나 은폐로 인한 경우, (ii) 제 7 조 진술과 보장 위반으로 인한 경우에는 본 항에 따른 제한이 적용되지 아니한다.

- (1) 배상의무자가 배상권리자에게 손해배상의무를 부담하는 개별적인 손해배상사유(단, 해당 손해배상사유와 동일하거나 밀접하게 관련된 원인, 일련의 관련된 사유에 기한 원인으로부터 발생한 손해의 경우에는 해당 관련 손해액은 합산함)와 관련하여, 그러한 사유로 인하여 배상권리자가 입은 손해액이 금 이(2)천만원 이하인 경우, 배상의무자는 위 손해배상사유로 인하여 배상권리자가 입은 손해에 대해서는 배상책임을 부담하지 아니한다.
- (2) 배상의무자는 배상권리자가 입은 손해액의 누적액이 금 일(1)억원을 초과하는 경우 (의문의 여지를 피하기 위하여, 본 조항에 따른 누적액을 산정함에 있어서 본 조 (1)항에 따라 배상의무자가 손해배상 책임을 부담하지 아니하는 손해액은 제외하기로 한다)에만 손해배상책임을 부담하며, 이 경우 배상의무자는 피해당사자가 입은 손해액의 누적액과 관계없이 배상권리자가 입은 전체 손해액을 배상권리자에게 배상하여야 한다.
- (3) 배상의무자는 최종매대 대금의 일십(10)%를 한도로 배상권리자에게 손해배상책임을 부담한다.

제9조 해제

9.1 상호합의에 의한 해제.

본 계약은 거래종결 전에 당사자들의 서면 합의에 따라 해제될 수 있다.

9.2 매도인 또는 매수인에 의한 해제.

- (1) 본 계약은 다음 각 호에 해당하는 경우 아래 기재된 해당 당사자의 상대방 당사자에 대한 서면 통지로써 해제될 수 있다. 다만, 다음 각 호의 사유 발생에 책임 있는 당사자는 해당 사유를 이유로 본 계약을 해제할 수 없다.
 - (i) 어느 당사자가 본 계약상 진술 및 보장, 확약, 기타 의무를 중요한 면에서 위반하고(다만, “중요한 면에서” 기타 유사한 제한이 있는 진술 및 보장의 위반은 여하한 면에서 이를 위반한 경우 포함), 그 하자가 시정 불가능하거나 또는 상대방 당사자가 서면으로 그 시정을 요구



한 날로부터 10 영업일 이내에 이를 시정하지 아니하는 경우, 그 상대방 당사자에 의하여

- (ii) 거래종결이 2022. 11. 4.까지 이루어지지 아니하는 경우, 각 당사자에 의하여
 - (iii) 대상회사에 해산, 청산, 채권단에 의한 워크아웃, 채무자 회생 및 파산에 관한 법률에 따른 회생절차, 파산절차 또는 이와 유사한 도산절차가 개시된 경우(다만, 위 절차가 자발적인 신청이 아닌 경우에는 그러한 절차가 개시된 후 30 일간 취소되지 않은 경우), 매수인에 의하여
 - (iv) 대상회사에 중대하게 부정적인 영향이 존재하는 경우, 매수인에 의하여
 - (v) 거래종결일 이전에 제 5 조에 규정된 선행조건 중 일부가 충족될 수 없다는 사실이 명백해진 경우, 매수인에 의하여
- (2) 당사자들은 거래종결 후에는 여하한 사유로도 본 계약을 해제하거나 취소할 수 없다. 당사자들이 본 계약을 해제하는 경우에는 언제나 그 전부를 해제하여야 하고 일부를 해제하는 것은 허용되지 아니한다.

9.3 해제의 효과.

- (1) 본 계약이 제 9.1 조 및 제 9.2 조에 따라 해제되는 경우 본 계약은 효력을 상실한다. 다만, 제 1 조, 제 8 조부터 제 11 조까지의 규정은 본 계약이 해제 기타의 사유로 인하여 종료되는 경우에도 그 효력을 유지한다.
- (2) 본 계약의 해제는 본 계약의 해제 이전에 본 계약의 위반으로 인하여 당사자가 부담하는 책임에는 영향을 미치지 아니한다.

제10조 비밀유지

10.1 공표.

제 10.2 조를 전제로, 당사자는 보도자료 및 공시의 내용에 관한 다른 당사자에 대한 사전 통지 및 신의성실에 따른 협의 없이는, 거래종결 이전에 본 계약과 본건 거래에 관하여 보도자료를 배포하거나 공시를 하여서는 아니 된다.



10.2 비밀유지.

- (1) 본 계약 체결일 이후 매도인 또는 매수인은 다음의 정보를 엄격하게 비밀로 유지하고 제 3 자에게 이를 공개하지 않아야 한다.
 - (i) 본 계약 및 본 계약에 따라 체결된 기타 계약(이하 “기타 계약”)의 존재 및 그 내용
 - (ii) 본 계약 및 기타 계약과 관련한 협상의 내용
- (2) 위 제(1)항에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 정보의 공개가 허용된다.
 - (i) 관련 법령 또는 정부기관에 의하여 공개 또는 이용이 요구되는 경우
 - (ii) 본 계약 또는 기타 계약으로부터 발생된 사법절차 또는 행정절차에서 공개 또는 이용이 요구되는 경우
 - (iii) 공개되는 정보에 관하여 본 계약 당사자와 마찬가지로 제(1)항을 준수할 의무를 부담하는 조건으로 당사자의 임직원, 계열회사, 특수관계인, 자문사 등에게 정보를 제공하는 경우
 - (iv) 비밀유지확약(이하에서 정의) 또는 본 계약 위반 없이 해당 정보가 이미 공개된 경우
 - (v) 상대방 당사자의 사전 서면 동의를 받은 경우

다만, 위 (i)호 또는 (ii)호에 따라 정보를 공개하는 경우 법령 등에 따라 공개가 요구되는 범위 내에서만 해당 정보를 공개해야 하며, 이를 공개하기 이전에 관련 당사자는 상대방 당사자가 (x) 그 공개에 관하여 이의를 제기하거나, (y) 공개의 시기 및 내용에 관한 협의를 할 수 있도록 상대방 당사자에게 이를 즉시 통지하고 그에 관하여 협의하여야 한다.

제11조 기타 규정

11.1 완전계약.

본 계약(별지 및 별첨 포함) 및 비밀유지확약은 본건 거래에 대한 당사자들 사이의 최종적이고 완전한 합의를 구성하며, 이에 명시된 사항을 제외하고는 본건 거래와 관련하여 당사자들 사이에 어떠한 합의도 존재하지 아니한다. 본 계약의 체결로 본



건 거래와 관련한 본 계약 체결일 이전의 당사자들 사이의 모든 구두 또는 서면 합의 (비밀유지확약 제외)는 효력을 상실한다.

11.2 변경.

본 계약은 당사자들의 명시적인 서면 합의에 의해서만 수정되거나 변경될 수 있다.

11.3 포기.

- (1) 본 계약상 권리 중 법령상 포기가 허용되는 사항은 그에 관한 권리를 가진 당사자가 서면으로 이를 포기할 수 있다. 본 계약상 권리의 포기는 해당 당사자를 대표할 권한을 가진 자가 서명한 경우 해당 당사자에게 구속력을 가진다.
- (2) 당사자가 본 계약상 부여된 권리를 행사하지 않는 경우에도 이는 해당 권리의 포기로 간주되지 않으며, 당사자가 본 계약상 특정 조항에 관한 권리를 포기하는 경우 이는 다른 조항에 관한 권리의 포기로 간주되거나, 그 후의 권리 행사에 영향을 주지 아니한다.

11.4 양도금지.

- (1) 본 계약의 일방 당사자는 상대방 당사자의 사전 서면 동의 없이 본 계약상 지위 및 본 계약에 따른 권리·의무를 제 3자에게 양도하거나 이전할 수 없다. 다만, 매수인은 매도인에 대한 사전 서면 통지로서 본 계약상 지위 또는 본 계약에 따른 권리·의무의 전부 또는 일부를 그 계열회사에게 양도하거나 이전할 수 있다.
- (2) 본 계약에서 달리 정한 경우를 제외하고, 본 계약은 당사자들과 그 적법한 양수인을 제외한 제 3자에게 어떠한 권리를 부여하는 것으로 해석되지 아니한다.

11.5 비용 및 조세.

- (1) 본 계약과 본 계약에 따른 거래의 이행과 관련하여 발생한 비용은 그 비용을 발생시킨 당사자가 부담한다.
- (2) 각 당사자는 본 계약의 체결 및 이행과 관련하여 관련 법령에 따라 자신에게 부과되는 조세를 납부할 책임을 부담한다.



- (3) 본 계약에 따라 지급되는 금액에는 관련 법령상 요구되는 사항 이외에 어떠한 공제나 원천징수 등도 적용되지 않는다.

11.6 통지.

- (1) 본 계약과 관련한 모든 통지와 연락은 (i) 서면으로 하여야 하며, (ii) 다음 연락처 또는 본 계약 이후 일방 당사자가 상대방 당사자에게 통지하여 변경한 연락처로 인편, 이메일(E-mail), 등기우편, 배달증명우편 또는 국제적 인지도가 있는 상업서류 송달회사를 통해 이루어져야 한다.

매도인에 대하여

주소: 서울특별시 종로구 창의문로 1 길 13(청운동)

이메일: spark@spkr.co.kr

매수인에 대하여

주소: 서울특별시 강남구 학동로 343, 15 층 (논현동, 더피나클강남)

이메일: kook.lee@kt.com, matthew.chung@kt.com

참조: 경영기획본부 사업전략 P-TF 장 이국희, 전략투자 TF 장 정훈규

- (2) 통지는 수령 즉시 효력을 가지며, 다음 각 호의 경우에 수령된 것으로 간주된다.
- (i) 등기우편 또는 배달증명우편의 경우 발송일로부터 3 영업일이 되는 날
 - (ii) 이메일의 경우 수령자에 의하여 수신이 확인된 때
 - (iii) 인편 또는 상업서류 송달회사에 의한 경우 전달된 때

11.7 가분성.

본 계약의 어느 규정(문장, 문구 또는 그 일부를 포함)이 무효이거나 집행이 불가능하게 되는 경우에도 다른 규정의 효력 또는 집행가능성에 영향을 주지 아니하며, 무효, 위법 기타 집행 불가능한 규정들은 당사자들이 별도의 조치를 취하지 않는 경우



에도 그 조항의 원래 내용과 취지에 가능한 근접하면서도 무효, 위법 기타 집행 불가능하지 않은 내용으로 대체된다.

11.8 복본.

본 계약은 수개의 복본으로 체결되며, 각 복본은 원본으로 간주된다.

11.9 준거법 및 분쟁해결.

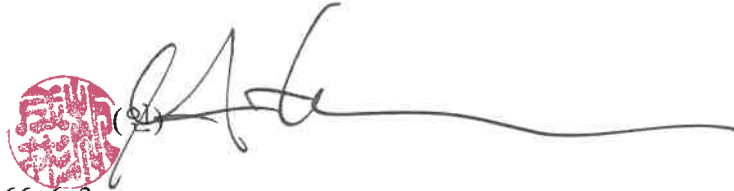
- (1) 본 계약의 준거법은 대한민국 법률로 한다.
- (2) 본 계약과 관련하여 발생하는 모든 분쟁의 해결은 서울중앙지방법원을 1심의 전속적 관할법원으로 하는 소송절차에 의한다.
- (3) 각 당사자는 본 계약의 위반은 다른 당사자에게 회복할 수 없는 손해를 초래할 수 있음을 인정하며, 그에 따라 각 당사자는 상대방의 본 계약 위반이 있는 경우 관할 법원에 가압류, 가처분 등 본 계약 위반을 방지하고 본 계약의 이행을 강제하기 위한 적절한 조치를 청구할 권리를 가진다.

[이하 서명란을 위한 여백임]

본 계약의 성립을 증명하기 위하여 당사자들은 본 계약 서두에 기재된 일자에 권한 있는 대표자를 통해 본 계약을 적법하게 체결하였다.

매도인

박성빈

(인) 

생년월일 : 1966. 6. 3.

주소: 서울특별시 종로구 창의문로 1 길 13(청운동)



본 계약의 성립을 증명하기 위하여 당사자들은 본 계약 서두에 기재된 일자에 권한 있는 대표자를 통해 본 계약을 적법하게 체결하였다.

매수인

주식회사 케이티클라우드

주소: 서울특별시 강남구 학동로 343, 15층 (논현동, 더피나클강남)

대표이사:

윤 동 석



별지 6.1 (6)(i)

사임서

스파크앤어소시에이츠 주식회사 귀중

본인은 본 문서 작성일 현재 회사의 [*] (으)로 재직하고 있는바, 2022. [*]. [*].자로 사임합니다.

본인은 본인의 자발적인 의사에 기해 사임서를 제출하였고, 사임일 전까지 회사로부터 수령해야 할 모든 금원을 수령하였음을 확인하며, 회사의 본인에 대한 일체의 채무와 책임을 면제하고, 회사에 대한 일체의 청구권을 확정적으로 포기합니다.

본인은 위와 같은 사임 및 면제 · 포기의 효력을 다투거나, 회사 직무와 관련하여 회사, 주주 또는 그 임직원, 계열회사에 대하여 민·형사 기타 어떠한 형태의 청구나 이의제기도 하지 않겠습니다.



2022. [*]. [*]

본인 성명 : [*] (인)

주민등록번호 : [*]

주소 : [*]

첨부: 인감증명서



별지 6.1 (6)(ii)

확인서

스파크앤어소시에이츠 주식회사 귀중

본인은 본인의 사임을 원인으로 하여 회사가 본인에게 지급해야 할 의무가 발생하는, 2020년 이전에 발생한 퇴직금 1,180,000,000 원의 지급의무 에 관하여, 회사의 본인에 대한 일체의 채무와 책임을 면제하고, 본인이 회사에 가지는 일체의 청구권을 확정적으로 포기합니다.

본인은 위와 같은 퇴직금 지급채무의 면제 및 그에 따른 일체 청구권 포기의 효력을 다투거나, 이에 관하여 회사, 주주 또는 그 임직원, 계열회사에 대하여 민·형사 기타 어떠한 형태의 청구나 이의제기도 하지 않겠습니다.

2022. [*]. [*]

본인 성명 : 박 성 빈 (인)

주민등록번호 : [*]

주소 : [*]

첨부: 인감증명서

별지 6.1 (9)(i)

영업양수도계약서

본 영업양수도계약(“본 계약(서)”)는 2022년 9월 15일(“본 계약 체결일”) 다음 당사자들 사이에 체결된다.

양도인 **스파크엔어소시에이츠 주식회사**
서울특별시 용산구 대사관로 43(한남동)

양수인 **스피타 주식회사**
서울특별시 용산구 대사관로 43(한남동)

전 문

1. 양도인은 서울특별시 용산구 대사관로 43에서 IT운영사업부, IT개발사업부 및 지원/기타사업부로 구성된 영업을 영위하고 있다.
2. 본 계약에서 정하는 바에 따라, 양도인은 양수인에게 IT운영사업부를 제외한 모든 사업부문(“**본건 영업**”)을 구성하는 일체의 영업을 이전하고, 양수인은 양도인으로부터 이를 이전 받고자 한다(“**본건 거래**”).
3. 이에 양도인 및 양수인(총칭하여 “**당사자들**”, 개별적으로 “**당사자**”)은 본건 거래에 관한 당사자들의 권리·의무를 정하기 위하여 아래와 같이 합의한다.

다 음

제1조 (용어의 정의)



본 계약상 사용되는 용어는, 명시적으로 달리 정의되지 않은 한, 다음과 같은 의미를 가진다.

1. “법률”이란 각 해당시점에 있어 유효하게 시행 중이고 법규성을 가지는 헌법, 법률, 조약, 협약, 명령, 규칙, 조례, 행정규칙과 기타 정부기관에 의하여 시행, 채택, 공포, 또는 적용되는 이와 유사한 규칙 및 규정을 말한다.
2. “세금” 또는 “조세”란 국내외 정부기관이 과세권에 근거하여 부과하는 각종 세금, 준조세, 국민건강보험료, 고령보험료, 국민연금, 산업재해보상보험료, 기타 사회보장적 납부금과 이에 대한 이자, 가산금, 가산세, 추징세, 원천징수세, 벌금 기타 제재금 및 관련 부대비용, 기타 그에 준하는 것을 말한다.
3. “소송”이란 정부기관에서 진행 중인 각종 쟁송, 소송, 신청, 화해, 청구, 중재, 행정심판, 청문, 조사, 수사 또는 그에 유사한 법적 절차를 말한다.
4. “알고 있는”이란 특정 사람(특정 사람이 법인인 경우 그 임원을 의미)이 실제로 알고 있는 경우를 말한다.
5. “인허가”란 어떠한 사실이나 행위와 관련하여 승인, 허가, 등록, 인가, 신고수리 등 법률에 의하여 정부기관에 대한 관계에서 요구되는 이체의 행위 및 절차를 총칭한다.
6. “영업일”이란 대한민국에서 시중은행이 영업을 위하여 개점한 날(즉, 대한민국의 토요일, 일요일이나 공휴일은 제외한 날)을 말한다.
7. “정부기관”이란 입법기관, 행정기관, 사법기관, 지방자치단체(시, 군, 구 등을 포함)와 기타 그로부터 권한을 위임 받은 자나 이에 준하는 권한을 행사하거나 기능을 하는 자(중재기관, 증권거래소 등을 포함)를 말한다.
8. “제한부담”이란 소유권, 수익권, 사용권, 처분권 등 각종 권리에 대한 모든 법률상 또는 계약상 제한으로서, 유치권, 질권, 저당권, 양도담보권, 가동기담보권, 지상권, 지역권, 전세권, 임차권, 압류, 가압류, 우선매수권, 매매매 또는 환매특약, 라이선스 제공, 각종 선택권 및 기타 이와 유사한 형태의 구속력있는 제한을 포함한다.



9. “통상적인 사업과정”이란 사업의 성격에 비추어 과거의 정상적인 사업관행에 부합(양적, 질적 및 빈도의 측면에서의 부합을 포함함)하게 수행하는 일상적·통상적 사업과정을 의미한다.

제2조 (양수도대상)

본건 영업은 아래 각호에서 정하는 기준에 따라 양수인에게 이전된다.

1. 이전대상 자산.

- (1) 본 계약상 이전대상 자산(“**이전대상 자산**”)이란, 본 계약 체결일 현재 본건 영업에 전속하는 자산으로서 다음 각 목에 기재된 자산으로 하되, 별지 작성기준일로부터 거래종결일까지 통상적인 사업과정에서 발생, 취득, 체결, 소멸, 처분 또는 해지 등의 변경사항이 발생한 경우에는 그와 같이 변경된 대로 거래종결일(이하에서 정의) 현재 이전대상 자산이 변경된 것으로 본다. 명확히 하면, 이전제외 자산은 이전대상 자산에서 명시적으로 제외한다.

(i) 별지 1에 기재된 자산

(ii) 별지 2에 기재된 지적재산권

- (2) 본 계약의 제반조건에 따라 거래종결(이하에서 정의) 시에, 양도인은 이전대상 자산을 양수인에게 양도하여야 하고, 양수인은 이를 양도인으로부터 양수하여야 한다.

2. 이전제외 자산.

- (1) 본 계약상 이전제외 자산(“**이전제외 자산**”)이란, 다음 자산과 권리를 포함하여 양도인이 보유하는 자산 중 이전대상 자산을 제외한 나머지 모든 자산을 말한다. 명확히 하면, 본건 영업에 전속하는 자산이 아닌 공용자산 등은 이전제외 자산에 해당한다.

(i) 일체의 현금 및 현금성자산

(ii) 거래종결일(이하에서 정의) 이전의 과세기간과 관련된, 세금관련 환급이나 감정을 받을 권리(이자에 대한 청구권 포함)

(iii) 관련 법률이나 계약상 이전이 허용되지 않거나 관련 법률에 따라 양도인이 소유 또는 보관할 것이 요구되는 자산

- (2) 본 계약의 어떤 조항에도 불구하고, 양도인은 이전제외 자산에 대한 권리를 그대로 보유하며, 본 계약의 어느 부분도 양도인이 이전제외 자산을 양수인에게 양도할 의무가 있는 것으로 해석되지 아니한다.

3. 이전대상 부채.



- (1) 본 계약상 이전대상 부채(“**이전대상 부채**”)란, IT운영사업부문에 전속하지 않는 모든 부채 및 다음 부채와 의무를 포함하여, 양도인이 보유하는 부채 중 이전제외 부채(이하에서 정의함)를 제외한 나머지 모든 부채를 말한다.
 - (i) 별지1에 기재된, 본건 영업과 관련하여 거래종결일까지 발생한 선수금
 - (ii) 별지1에 승계대상 임직원에 대한 퇴직급여관련 부채
 - (iii) 이전대상 자산 및 이전대상 계약으로부터 발생하는 부채 일체(거래종결일 이전의 이전대상 계약 위반 관련 부채도 포함)
 - (iv) 거래종결일 이전에 양도인에게 발생하거나 양도인이 부담해야 하는 조세와 관련된 부채 일체
 - (v) 차입금채무, 사채 등을 포함하여 이자가 발생하는 금융부채 일체
 - (vi) 거래종결일 이전의 법률 또는 계약 위반 또는 불이행과 관련된 부채 등을 포함하여 거래종결일 이전의 사유 또는 사정으로 인하여 발생하는 일체의 우발채무/우발부채
 - (vii) 기타 본건 영업의 운영과 관련하여 직, 간접적으로 발생한 부채
- (2) 본 계약의 제반조건에 따라 거래종결(이하에서 정의) 시에, 양도인은 이전대상 부채를 양수인에게 이전하여야 하고, 양수인은 이를 양도인으로부터 이전받아야 한다.

4. 이전제외 부채.

- (1) 본 계약상 이전제외 부채(“**이전제외 부채**”)란, 다음 부채와 의무를 의미한다.
 - (i) 양도인의 근로자 중 이전대상 근로자를 제외한 나머지 근로자에 대한 퇴직급여 관련 부채;
 - (ii) 별지2.4.(1)(ii)에 기재된 부채(별지 2.4.(1)(ii)은 평가기준일 현재 기준으로 작성된 것으로, 거래종결일까지 발생한 매입채무는 별지 2.4.(1)(ii)에 기재되어 있지 않더라도 이전제외 부채에 포함됨)
- (2) 양수인은 이전제외 부채를 인수하거나 그에 대하여 책임을 지지 아니한다. 양도인은 이전제외 부채를 그대로 보유하며, 이전제외 부채로부터 양수인을 면책시켜 주어야 한다.

5. 이전대상 근로자.

- (1) 본 계약상 이전대상 근로자(“**이전대상 근로자**”)란, 본 계약 체결일 현재 본건营业을 위해 근무하는 근로자로서 별지 3에 기재된 근로자를 의미하며 양도인은 이전대상 근로자의 고용을 양수인에게 이전시키고 양수인은 이를 승계한다. 다만, 본건 거래의 종결 전에 양수인에의 전적 의사 없이 퇴직하거나 기타 양수인에게 신규 입사하기를 거부하는 근로자는 이전대상 근로자에서 제외된다.



- (2) 이전대상 근로자에게 지급되어야 할 임금, 각종 수당 등 근로관계에 기해 발생하는 모든 금원의 지급 의무와 보험료 납부의무 등 사용자로서의 의무와 책임과 관련하여, 거래종결일까지의 근로관계에 기한 의무와 책임은 양도인이 부담하고, 거래종결일 이후의 근로관계에 기한 의무와 책임은 양수인이 부담한다.
- (3) 이전대상 근로자에 대하여 거래종결일까지 발생한 퇴직급여 관련 부채는 거래종결일 전후를 불문하고 해당 임직원의 근속연수를 유지하면서 양수인에게 이전되며, 양수인은 이를 인수한다. 이와 관련하여 이전대상 재무상태표에 기재되어 있는 이전대상 근로자에 대한 (퇴직금)미지급금 및 퇴직연금 관련 계약은 이전대상 부채 및 계약에 포함되며, 보다 명확히 하면 양도인은 거래종결일자로 이전대상 근로자가 전부 퇴사한다고 가정하였을 때 이전대상 근로자에게 지급하여야 할 퇴직금이 이전대상 부채에 포함되어 있는 (퇴직금)미지급금과 동일함을 인정한다. 양수인은 양도인이 위의 의무를 이행하는 것을 전제로, 이전대상 근로자에게 거래종결일 이전의 근로관계로 인한 퇴직금 지급의무를 부담하는 것과 관련하여 양도인에게 여하한 청구도 할 수 없다.

6. 이전대상 계약.

본 계약상 이전대상 계약(“**이전대상 계약**”)이란, 본 계약 체결일 현재 본건 영업에 전속하는 계약으로서 별지4에 기재된 계약으로 한다.

7. 세세공과금의 분담.

본건营业을 원인으로 발생한 세금, 보험료, 관리비 및 기타 공과금(이하 통칭하여 본 조에서 “**세세공과금**”)은 그 과세기준일 또는 부과기준일에 관계없이 양수인이 부담한다.

제3조 (양수도대금)

1. 양수도대금.

본건 거래에 대한 양수도대금은 46,819,585원(“**양수도대금**”)(부가가치세 별도)으로 한다.

2. 대금 지급.

양수인은 거래종결일에 양도인에게 양수도대금을 아래 계좌에 즉시 인출 가능한 현금을 송금하는 방식으로 지급하여야 한다.

하나은행 158-890029-11704(예금주: 스파크앤어소시에이츠㈜)

3. 양수도대금의 배분.

양수도대금은 회계 및 세금 목적상 각 이전대상 자산별로 배분되며, 당사자들은 거래종결일 전까지 각 이전대상 자산별로 배분될 금액을 확정하기 위해 협의하기로 한다. 당사자들



이 양수도대금의 배분에 합의하는 경우 각 당사자는 그와 같이 합의된 배분금액을 반영하여 세금 신고서를 작성, 제출해야 하고, 어떠한 정부기관에 대한 과계에서, 또는 절차에 있어 합의된 배분금액과 상반되거나 일치하지 않는 입장을 취하지 않아야 한다. 양수도 대금 배분이 합의되지 않는 경우, 현저한 불합리가 없는 한 양도인의 요청에 따른다.

4. 부가가치세.

본건 거래와 관련하여 부가가치세법 제52조 제4항(대리납부)에 따라 양수인이 부가가치세를 납부하기로 한다. 양수인은 위 조항에 따른 납부기한 내에 양수도대금에 대한 부가가치세를 모두 납부하여야 한다. 명확히 하면, 양수도대금은 부가가치세를 포함하지 아니하며, 양수인은 양수도대금에 포함되어 있지 않는 별도의 부가가치세를 계산하여 대리납부하여야 한다.

제4조 (거래종결)

1. 거래종결 일시 및 장소.

- (1) 본건 거래의 거래종결은 제8조에 따른 거래종결을 위한 선행조건이 모두 충족됨을 전제로 2022년 9월 30일에 하기로 하며, 이전대상 자산, 이전대상 부채 및 이전대상 근로자의 이전은 거래종결일 오후 23:59:59(대한민국 서울 표준시 기준)에 이루어진 것으로 본다.
- (2) 당사자들은 거래종결일 오전 10시에 서울특별시 용산구 대사관로 43(한남동), 2층 회의실 또는 당사자들이 달리 합의하는 장소에서 제4조 제2항 및 제3항에 각 규정된 사항을 이행하기로 한다.

2. 거래종결시 양도인의 교부 및 이행사항.

- (1) 내부수권절차확인서류 교부. 본건 거래를 상법 제434조에서 정하는 방식에 따라 승인한 양도인 주주총회의사록의 원본대조필 사본을 양수인에게 교부.
- (2) 이전대상 자산. 이전대상 자산에 대해 점유의 이전 및 그에 관한 권리의 이전에 등록이 필요한 경우 양수인이 그 등록 신청을 위해 필요한 서류를 양도인에게 교부.
- (3) 이전대상 부채. 이전대상 부채의 이전을 완료하기 위해 양도인이 제공하여야 하거나, 양수인이 합리적으로 요구하는 서류를 양수인에게 교부.
- (4) 이전대상 근로자. 거래종결일까지 근로관계의 이전에 동의한 이전대상 근로자들이 제7조 제1항 제4호에 따라 작성한 동의서 원본을 양수인에게 교부.
- (5) 이전대상 계약. 이전대상 계약의 이전을 위해 계약 상대방으로부터 확보한 동의서 등 서류를 양수인에게 교부.



- (6) 영수증. 양수도대금에 대한 영수증을 양수인에게 교부.
 - (7) 기타. 기타 본건 거래의 이행과 관련하여 통상적이고 합리적으로 요구되는 서류를 양수인에게 교부.
3. 거래종결시 양수인의 교부 및 이행사항.
- (1) 양수도대금. 즉시 인출 가능한 현금을 송금하는 방식으로 양수도대금(세금 기타 어떠한 공제도 있어서는 아니됨)을 양도인에게 지급.
 - (2) 의사록. 제7조 제1항 2호에 따라 본건 거래를 상법 제434조에서 정하는 방식에 따라 승인한 양수인의 주주총회 의사록의 원본대조필 사본을 양도인에게 교부.
 - (3) 기타. 기타 본건 거래의 이행과 관련하여 통상적이고 합리적으로 요구되는 서류를 양도인에게 교부.
4. 동시이행.
- 제4조 제2항 및 제3항에 기재된 양도인과 양수인의 행위는 상호 동시이행의 관계에 있다.

제5조 (양도인의 진술 및 보장)

1. 양도인에 관한 진술 및 보장.

양도인은 본 계약 체결일 및 거래종결일 현재 아래와 같이 양수인에게 진술 및 보장한다.

- (1) 설립과 존속. 양도인은 대한민국의 법률에 따라 적법하게 설립되고 유효하게 존속하는 회사이다.
- (2) 본 계약 체결 권한 및 구속력. 양도인은 본 계약을 체결하고 본 계약에 따른 의무를 이행하는데 필요한 권한과 자격을 가지고 있다. 본 계약의 체결은 양도인의 필요한 내부 절차에 따라 적법하게 승인되었다. 본 계약은 양도인에 대하여 본 계약의 조건들에 따라 집행할 수 있는 유효하고, 구속력이 있는 의무를 구성한다.
- (3) 위반없음. 본 계약의 체결 및 이행은, (i) 양도인의 정관, 이사회 규정, 주주총회 및 이사회 결의에 저촉되지 아니하고, (ii) 양도인이 당사자인 계약에 중대하게 위반되지 아니하며, (iii) 관련 법률 또는 인허가의 중대한 위반을 초래하지 아니하며, (iv) 양도인의 채권자에 의한 채권자취소권의 대상 또는 채무자 회생 및 파산에 관한 법률("채무자회생법")에 따른 부인권 행사의 대상이 되지 아니한다.
- (4) 제3자의 승인. 본 계약의 체결 및 이행에 대하여 제3자의 동의나 승인은 요구되지 아니한다.
- (5) 소송. 양도인에 대하여 본건 거래를 금지하거나 제한하는 내용의 소송은 제기되지 아니하였고, 양도인이 알고 있는 한 그러한 소송이 제기될 우려도 없다.



2. 본건 영업에 관한 진술 및 보장.

양도인은 본건 영업의 영업양수도 대상을 “있는 그대로”(as is basis) 양수인에 양도하며, 본건 영업에 관하여 본 계약 체결일 및 거래종결일 현재 어떠한 내용의 진술 및 보장을 하지 않는다.

3. 추가적인 진술 및 보장 없음.

양도인은 제5조 1항에 기재된 진술 및 보장 이외에 양도인, 본건 영업, 이전대상 자산, 이전대상 부채, 이전대상 근로자 등에 관하여 어떠한 명시적 또는 묵시적 진술이나 보장을 하지 않는다. 양도인이 제공한 본건 영업 관련 여하한 예측, 경영목표, 사업계획, 추정, 전망 수익성 등에 대하여는 어떠한 진술이나 보장도 제공된 바 없으며, 계약위반 또는 불법행위 기타 여하한 이유로도 손해배상의 대상이 되지 아니한다.

제6조 (양수인의 진술 및 보장)

1. 양수인은 본 계약 체결일 및 거래종결일 현재 아래와 같이 양도인에게 진술 및 보장한다.

- (1) 설립과 존속. 양수인은 대한민국의 법률에 따라 적법하게 설립되고 유효하게 존속하는 회사이다.
- (2) 본 계약 체결 권한 및 구속력. 양수인은 본 계약을 체결하고 본 계약에 따른 의무를 이행하는데 필요한 권한과 자격을 가지고 있다. 본 계약의 체결은 양수인의 필요한 내부 절차에 따라 적법하게 승인되었다. 본 계약은 양수인에 대하여 본 계약의 조건들에 따라 집행할 수 있는 유효하고, 구속력이 있는 의무를 구성한다.
- (3) 위반없음. 본 계약의 체결 및 이행은, (i) 양수인의 정관, 이사회 규정, 주주총회 및 이사회 결의에 저촉되지 아니하고, (ii) 양수인이 당사자인 계약에 중대하게 위반되지 아니하며, (iii) 관련 법률 또는 인허가의 중대한 위반을 초래하지 아니한다.
- (4) 제3자의 승인. 본 계약의 체결 및 이행에 대하여 제3자의 동의나 승인은 요구되지 아니한다.
- (5) 소송. 양수인에 대하여 본건 거래를 금지하거나 제한하는 내용의 소송은 제기되지 아니하였고, 양수인이 알고 있는 한 그러한 소송이 제기될 우려도 없다.

제7조 (확약사항)

1. 당사자들의 거래종결 이전의 확약.

당사자들은 거래종결일까지 각 상대방에게 다음과 같이 확약한다.



- (1) 종결노력. 당사자들은 제 8 조 거래종결의 선행조건이 충족될 수 있도록 합리적인 최선의 노력을 다하고, 본건 거래를 이행하고 종결하기 위해 필요하거나 적절한 모든 서류 및 증서를 작성하고, 이를 위해 상호 신의성실에 따라 협력하기로 한다. 당사자들은 (i) 본 계약에 규정된 진술 및 보장, 확약 및 기타 의무의 위반이나, 그러한 위반을 초래할 수 있는 사실이 발생하거나 그러한 사실의 발생이 합리적으로 예상되는 경우, (ii) 본건 거래에 관하여 자신의 동의나 승인이 필요함을 주장하는 제 3 자 또는 정부기관의 통지 또는 주장이 있는 경우, 이를 상대방 당사자에게 신속하게 서면으로 통지하여야 한다. 다만, 본 항에 따라 일방 당사자가 상대방 당사자에게 해당 사실을 통지하더라도 이는 관련 위반을 치유하거나 변경, 시정하는 것으로 간주되지 아니한다.
 - (2) 내부절차. 양수인은 본 계약의 체결 및 이행에 관한 이사회 결의에 의한 승인을 받은 후 거래종결 시에 그 의사록을 양도인에게 제공하여야 한다.
 - (3) 통상적인 사업과정. 본 계약에서 달리 정하고 있는 경우를 제외하고, 양도인은 본 계약 체결일로부터 거래종결일까지 사이에 본건 영업을 통상적인 사업과정에 따라 수행한다.
 - (4) 동의서 징구. 양도인은 거래종결일까지 근로관계의 이전에 동의한 이전대상 근로자로부터 ‘양수인은 거래종결일에 이전대상 근로자의 고용을 승계하며, 이전대상 임직원은 이에 자발적으로 동의하고, 양도인에 재직하는 동안 발생한 임금 채권을 포함한 모든 채권은 변제받았거나 양수인에게 승계되었음을 인정하고 양도인을 상대로 어떠한 청구나 권리 주장을 하지 아니한다.’는 취지가 기재되고 해당 근로자 개인의 자필서명(또는 기명날인 및 인감증명서 첨부)이 이루어진 동의서를 징구하여 거래종결일까지 양수인에게 교부하기로 한다.
2. 이전대상 근로자에 대한 퇴직금 지급. 양수인은 양도인으로부터 거래종결일까지의 이전대상 근로자에게 지급할 퇴직금 지급의무를 이전받으며, 양수인이 이를 지급하여야 한다.
 3. 양수인은 인수대상 부채와 관련하여 양도인을, 양도인은 인수제외 부채와 관련하여 양수인을, 각각 제3자에 대한 모든 부채로부터 면책되도록 한다. 위 부채로부터 본 항에 규정된 바에 따라 피면책당사자가 면책되지 아니하는 경우, 면책의무자는 그러한 면책을 득할 때까지 그러한 부채로부터 또는 그와 관련하여 여하한 제3자와 관련하여 발생할 수 있는 피면책당사자의 일체의 손실, 청구, 손해 또는 의무로부터 피면책당사자를 면책하고 손해를 입지 않도록 하여야 한다.
 4. 거래종결일 및 그 이후 양도인은 이전대상 자산과 관련하여 직접 또는 간접적으로 취득하게 된 채권회수액, 그로부터 발생하는 과실 기타 이전대상 자산으로부터 발생하는 재산, 이



익을 양수인에게 신속하게 반환하거나 반환되도록 하여야 하며, 양도인은 이전대상 자산에 대하여 양수인이 합리적으로 요청하는 권리를 행사하도록 하고, 양수인은 그와 관련하여 양도인이 합리적인 범위에서 지출한 비용을 상환해 주어야 한다. 거래종결일 및 그 이후 양수인은 이전제외 자산 또는 본건 영업(이전제외 자산은 제외함)이나 이전대상 자산이 아닌 양도인의 사업 또는 자산과 관련하여 직접 또는 간접적으로 취득하게 된 채권회수액, 그로부터 발생하는 과실 기타 해당 사업 또는 자산으로부터 발생하는 재산, 이익을 양도인에게 신속하게 반환하거나 반환되도록 하여야 하며, 양도인은 이전대상 자산에 대하여 양수인이 합리적으로 요청하는 권리를 행사하도록 하고, 양도인은 그 과정에서 양수인이 합리적인 범위에서 지출한 비용을 상환해 주어야 한다.

5. 양수인은, 이전대상 자산 또는 본건 영업(이전제외 자산과 인수제외 부채는 제외함)과 관련하여 거래종결일 이후에 발생하거나 새로이 존재하게 된 사유, 사정 기타 이에 기초한 청구원인으로 제3자가 장래에 제기하는 일체의 청구, 소송등에 대하여 방어하여야 하고, 양도인이 그러한 청구, 소송등으로부터 입을 수 있는 일체의 부담, 손해 또는 비용(합리적인 범위 내의 변호사비용을 포함)으로부터 면책되도록 하여야 한다.
6. 양도인은 거래종결후에도 본건 영업과 동종의营业을 영위할 수 있다. 명확히하면, 상법 제41조에 따른 영업양도인의 경업금지조항은 본 영업양도에 적용되지 않는다.
7. 제2조 제2항에서 규정한 이전제외자산이 양수인에게 이전된 경우 양도인은 거래종결후에도 양수인에게 그 반환을 청구할 수 있으며, 제2조 제1항에서 규정한 이전대상자산이 양도인에게 잔류한 경우 양수인은 거래종결 이후에도 양도인에게 그 인도를 청구할 수 있다.

제8조 (거래종결의 선행조건)

1. 양도인의 거래종결의무의 선행조건.

양도인의 본 계약상 거래종결의무는 다음 각 호의 조건이 모두 성취되는 것(또는 양도인에 의하여 포기되는 것)을 그 선행조건으로 한다.

- (1) 본건 거래를 승인하는 양수인의 이사회 결의가 있을 것.
- (2) 본 계약의 이행을 제한, 금지, 불법화, 무효화하는 소송, 법률, 정부기관의 판결, 결정, 명령 등이 존재하지 아니할 것.

2. 양수인의 거래종결의무의 선행조건.

양수인의 본 계약상 거래종결의무는 다음 각 호의 조건이 모두 성취되는 것(또는 양수인에 의하여 포기되는 것)을 그 선행조건으로 한다.

- (1) 본 계약의 이행을 제한, 금지, 불법화, 무효화하는 소송, 법률, 정부기관의 판결, 결정,



명령 등이 존재하지 아니할 것.

- (2) 본건 거래를 승인하는 양도인 주주총회의 상법 제 434 조에서 정하는 방식에 따른 결의가 있었을 것.

제9조 (손해배상)

1. 양수인의 손해배상의무.

양수인은 본 계약 본 계약에서 규정하고 있는 자신의 진술 및 보장, 확약 기타의 의무 위반으로 인해 양도인에게 발생한 손해를 배상하여야 한다.

2. 양도인의 책임제한.

양도인은 양수인에게 어떠한 손해배상책임도 부담하지 않으며, 양수인은 거래종결 후에는 양도인에게 본 계약상 어떠한 청구권도 갖지 않고 법률상 발생하는 여하한 청구권도 명시적으로 포기함을 확인한다.

3. 제3자의 청구.

양도인에 대하여 제3자가 청구를 제기하고, 이러한 청구가 본 계약상 양수인의 배상책임을 야기할 가능성이 있는 경우, 양도인은 당해 청구와 관련하여 제3자로부터 수령하였거나 기타 자신이 보유하고 있는 제반 자료 및 정보를 지체없이 양수인에게 제공하여야 한다. 양수인은 양도인으로부터 청구 통지를 수령한 날로부터 30일 이내에 자신의 선택을 양도인에게 통지함으로써 자신의 비용으로 해당 제3자 청구를 협상, 합의 또는 방어하는데 참여할 수 있는 권리를 가진다. 양수인이 해당 협상, 합의, 또는 방어에 참여하기로 한 경우, 양수인은 해당 제3자 청구를 협상, 합의 또는 방어하는데 참여하고 양도인을 대리하여 행위할 변호사 기타 자문역을 선임할 권리를 가진다. 양도인은 양수인이 해당 협상, 합의 및 방어를 수행할 수 있도록 하기 위하여 양수인에게 협조해야 하며, 이러한 목적상 제3자 청구와 관련하여 모든 제반 문서를 보존하고, 합리적인 통지가 있는 경우 양수인으로 하여금 이러한 제반 문서를 열람하고 복사할 수 있도록 하며, 자신의 임직원으로 하여금 양수인이 합리적으로 요청하는 진술을 제공하고 제3자 청구에 관한 재편 또는 심리에 출석하여 증거를 제공하도록 하여야 한다.

제10조 (계약의 해제)

1. 해제의 사유 및 방법.

다음 각 호 중 하나의 사유가 발생한 경우 본 계약은 해제된다. 단, 거래종결 이후에는 어떠



한 사유로도 본 계약을 해제할 수 없으며, 본 계약의 일부해제는 불가하며 계약의 해제는 그 전부에 대해서만 할 수 있다.

- (1) 양도인과 양수인의 서면 합의에 의하여
- (2) 당사자 일방이 본 계약의 진술 및 보장, 확약 또는 기타 의무의 중요 부분을 위반하였거나 이행하지 아니하고, 그 하자가 시정 불가능하거나, 상대방 당사자로부터 서면으로 시정을 요구 받았으나 시정을 요구하는 통지를 수령한 날로부터 10 영업일 이내에 이를 시정하지 아니한 경우, 상대방 당사자의 해당 당사자에 대한 서면 통지에 의하여
- (3) 당사자 일방에 채무자회생법상 파산 또는 회생 절차의 개시, 워크아웃절차의 개시, 지급정지, 부도, 해산 결의나 명령 등의 사유가 발생하고, 그러한 절차가 개시일로부터 30 일 이내에 종결되지 아니하는 경우, 상대방 당사자의 해당 당사자에 대한 서면 통지에 의하여
- (4) 어느 당사자의 귀책사유 없이 2022. 11. 4.(단, 당사자들의 합의로 연장할 수 있음)까지 거래종결이 이루어지지 아니하는 경우, 각 당사자에 의하여

2. 해제의 효력.

본 계약이 해제되는 경우, 본 계약은 별도의 조치 없이 즉시 실효된다. 다만, 제1조 및 제10조 이하의 규정은 본 계약의 해제에도 불구하고 계속 효력을 유지하며, 본 계약 해제 이전에 발생한 당사자의 손해배상청구권 등의 권리의무는 본 계약의 해제로 인해 소멸하지 아니한다.

제11조 (기타 규정)

1. 제3수익자의 부존재.

본 계약에 포함된 어떠한 명시적 또는 묵시적인 사항도 당사자들을 제외한 제3자에게 어떠한 권리 또는 구제수단을 부여하거나 어떤 의무를 발생시키지 아니한다.

2. 비밀유지.

각 당사자는 본 계약의 내용, 본 계약에 관한 일체의 협의나 합의 내용, 본 계약의 체결 협상 또는 이행의 과정에서 다른 당사자로부터 또는 기타 다른 방법으로 얻은 다른 당사자의 모든 정보, 기타 본건 영업의 주요 정보(고객정보, 영업 비밀 등)를 비밀로 유지하고 본 계약의 체결 및 이행 이외의 목적으로 사용하지 않을 것임에 동의한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 정보의 공개 및 이용이 허용된다.



- (i) 관련 법률에 의하여 공개나 이용이 요구되는 경우
- (ii) 본 계약 또는 본 계약과 관련된 기타 계약으로부터 발생된 사법절차 또는 행정절차에서 공개 또는 이용이 요구되는 경우
- (iii) 공개되는 정보에 관하여 본 계약 당사자와 마찬가지로 본 조의 비밀유지의무를 준수하는 조건으로 자문사에게 정보를 제공하는 경우
- (iv) 본 계약의 위반 없이 해당 정보가 이미 공개된 경우

3. 변경.

본 계약은 당사자들의 서면 합의에 의해서만 수정되거나 변경될 수 있다.

4. 양도.

본 계약 및 본 계약상 권리와 의무는 상대방 당사자의 사전 서면동의를 받지 아니하는 한 제3자에게 양도할 수 없다.

5. 비용 및 조세.

본 계약에 명시적으로 달리 규정된 경우를 제외하고, 각 당사자는 본 계약의 체결 및 이행과 관련하여 발생하는 모든 비용, 세금 및 보수 등을 각자 부담한다.

6. 통지

- (1) 당사자들이 달리 합의하는 경우를 제외하고, 본 계약과 관련한 모든 통지와 연락은 (i) 서면으로 하여야 하며, 또한 (ii) 인편, 팩시밀리, 전자우편(e-mail), 등기우편이나 배달증명우편 또는 국제적 인지도가 있는 상업서류 송달회사를 통해 이루어져야 한다.
- (2) 양도인에 대한 통지는 다음 주소 또는 양도인이 양수인에게 통지한 다른 주소로 발송되어야 한다.

스파크앤어소시에이츠주

주소: 서울특별시 용산구 대사관로 43

팩스: 02-791-0505

E-mail: info@sparkandassociates.com

- (3) 양수인에 대한 통지는 다음 주소 또는 양수인이 양도인에게 통지한 다른 주소로 발송되어야 한다.

스피타주

주소: 서울특별시 용산구 대사관로 43

팩스: 02-791-0505

E-mail: info@spitha.io

- (4) 통지는 수령 즉시 효력을 가지며, 다음의 경우에 수령된 것으로 간주된다.
 - (i) 등기우편 또는 배달증명우편의 경우 발송일로부터 3영업일이 되는 날.



- (ii) 인편 또는 상업서류 송달회사에 의한 경우 전달된 때.
- (iii) 팩시밀리에 의한 경우 전송이 확인된 때.
- (iv) 전자우편(e-mail)에 의한 경우에는 상대방의 수신확인 메일의 발송이 있는 경우에 한하여 고지된 것으로 본다.

7. 가분성.

본 계약의 어느 규정(문장, 문구 또는 그 일부를 포함)이 무효이거나 집행이 불가능하게 되는 경우에도, 그로 인하여 다른 규정의 효력 또는 집행가능성에 영향을 주지 아니하며, 무효, 위법 기타 집행 불가능한 규정들은 당사자들이 별도의 조치를 취하지 않는 경우에도 그 조항의 원래 내용과 취지에 가능한 근접하면서도 무효, 위법 기타 집행 불가능하지 않은 내용으로 대체된다.

8. 준거법 및 분쟁해결.

- (1) 본 계약의 준거법은 대한민국 법률로 한다.
- (2) 당사자들은 본 계약과 관련하여 발생하는 모든 분쟁을 우호적으로 해결하기 위하여 신의성실하게 노력하기로 한다.
- (3) 제 2 항의 노력에도 불구하고 분쟁 발생일로부터 30 일 이내에 당사자들 간의 협의를 통해 해결되지 아니하는 분쟁은 서울중앙지방법원을 제 1 심 전속관할법원으로 하는 소송절차에 의해 해결한다.

9. 조항의 제목.

본 계약 각 조항의 제목은 참고용 또는 편의용에 불과하며 본 계약의 의미 또는 해석에 영향을 미치지 아니한다.

제12조 (이 계약의 효력발생)

이 계약은 체결과 동시에 효력이 발생한다.

[기명날인 또는 서명은 다음 페이지에]



이 계약서의 체결을 증명하기 위하여 당사자들은 본 영업양수도계약서를 2부 작성하여 기명날인한 후 각자 1부씩 보관한다.

양도인

스파크엔어소시에이츠 주식회사

서울특별시 용산구 대사관로 43(한남동)

대표이사 박 성 빈 (인)

양수인

스피타 주식회사

서울특별시 용산구 대사관로 43(한남동)

대표이사 박 성 빈 (인)



[별지 1]

이전대상 자산 및 이전대상 부채

자산/ 부채	계정과목	거래처(자산명)	금액	비고
자산	매출채권	주식회사 와이즈인포텍	11,000,000	
자산	매출채권	주식회사 케이티디에스	11,220,000	
자산	임차보증금	한남	20,000,000	한남동 사무실
자산	테스트장비	2U 시스템 TERA 내부테스트용	4,885,420	테스트장비-000002
자산	비품	노트북[이준석]	80,033	비품-000028
자산	비품	영문홈페이지제작	306,588	비품-000029
자산	비품	PC구매	140,141	비품-000030
자산	비품	가구제작	359,910	비품-000031
자산	비품	노트북[곽도훈]	95,652	비품-000032
자산	비품	사무실와인 셀러,스타일러TV	207,454	비품-000033
자산	비품	사무실직원용 의자	344,595	비품-000034
자산	비품	회의실월스크린보드	336,171	비품-000035
자산	비품	가구제작	1,171,621	비품-000036
자산	비품	회의실 TV	95,339	비품-000037
자산	비품	PC구매	91,481	비품-000040
자산	비품	노트북[천세욱]	148,681	비품-000044
자산	비품	노트북[김지원]	168,495	비품-000048
자산	비품	노트북	307,969	비품-000050
자산	비품	노트북	283,231	비품-000052
자산	비품	맥북프로노트북	817,369	비품-000054
자산	비품	공기청정기	736,248	비품-000058
자산	개발비	2017년개발비	4,373,949	개발비-000001



자산	개발비	2021년개발비	198,418,754	개발비-000002
자산	지적재산권	Felice for Apache Kafka저작권	40,566,186	
자산	영업권	IT개발사업부 영업권	-	
자산 합계			296,155,287	
부채	선수금	현대오토에버(주)	185,958,907	Felice KAFKA License 구매
부채	선수금	주식회사 케이티디에스	8,145,055	
부채	미지급퇴직금	송정욱	6,458,334	
부채	미지급퇴직금	이준석	15,720,000	
부채	미지급퇴직금	곽도훈	5,556,833	
부채	미지급퇴직금	이윤경	2,246,528	
부채	미지급퇴직금	천세욱	5,812,500	
부채	미지급퇴직금	심정순	1,652,083	
부채	미지급퇴직금	권효진	3,533,333	
부채	미지급퇴직금	김민건	2,600,000	
부채	미지급퇴직금	문세희	2,385,664	
부채	미지급퇴직금	심대연	2,055,242	
부채	미지급퇴직금	김경민	1,679,861	
부채	미지급퇴직금	안상현	2,473,118	
부채	미지급퇴직금	김지원	2,479,167	
부채	미지급퇴직금	박정훈	579,077	
부채 합계			249,335,702	



[별지 2.4.(1)(ii)]

이전제의 부채

계정과목 : 미지급금

(특별상여금분 4 대보험료 제외 : -2023 년 3 월
4 대보험최종정산후 청구)

거래처명	잔액
(주) 웰데이타시스템	157,740,000
Hyundai AutoEver [India]	52,642,006
주식회사 아툼정보기술	26,400,000
(주)씨앤아이테크	27,764,000
인프라소프트(주)	6,798,000
국민연금관리공단	10,902,340
건강보험공단	21,331,500
근로복지공단[고용]	1,083,890
근로복지공단[산재]	437,840
용산구청(9 월 종업원분 주민세)	1,820,980
[합 계]	306,920,556

계정과목 : 예수금

거래처명	잔액
근로복지공단[고용]-9 월특별상여 고용보험료 직원분	1,255,500
용산세무서	65,196,290
용산구청	6,519,450
학자금	209,190
[합 계]	73,180,430

계정과목 : 미지급비용

거래처명	잔액
기타(9 월 직원들 현금사용분)	2,000,000
직원[퇴직금(인도 3 인제외)]	50,222,453
하나카드[5872]	2,500,000
하나카드[2485]	2,500,000
하나카드[3892]	3,500,000
하나카드[3900]	7,000,000
하나카드[0503]	1,500,000
하나카드[3671]	11,000,000
[합 계]	80,222,453

계정과목 : 부가세예수금

거래처명	잔액
현대오토에버(주) 외	139,072,896
[합 계]	139,072,896

계정과목 : 퇴직급여충당부채



거래처명	잔액
퇴직급여충당금설정[ABDUL KHADAR MOHAMED]	11,543,927
퇴직급여충당금설정[SUBRAMANYA]	5,714,116
퇴직급여충당금설정[RADHIKA]	3,304,645
[합 계]	20,562,688



[별지 2]

이전대상 지적재산권

제 C-2021-021716 호	
 저작권 등록증	
1. 저작물의 제호(명칭)	Felice for Apache Kafka(카프카 관리도구 펠리체)
2. 저작물의 종류	컴퓨터프로그램저작물>응용프로그램
3. 저작자 성명(법인명)	스파크엔어소시에이츠 주식회사 서울특별시 용산구 대사관로
4. 생년월일(법인등록번호)	110111-3319377
5. 창작연월일	2021년05월03일
6. 공표연월일	2021년05월10일
7. 등록연월일	2021년05월27일
8. 등록사항	저작자 : 스파크엔어소시에이츠 주식회사, 창작 : 2021.05.03, 공표 : 2021.05.10
「저작권법」 제53조에 따라 위와 같이 등록되었음을 증명합니다. 2021년 05월 27일 한국저작권위원회 	



[별지 3]

이전대상 근로자

No.	성명	직급	생년월일	비고
1	송정욱	이사	1973.09.27	
2	이준석	상무	1973.04.25	
3	곽도훈	이사	1969.02.18	
4	이윤경	사원	1992.11.11	
5	천세욱	수석	1980.07.16	
6	심정순		1955.10.04	
7	권효진	주임	1994.12.15	
8	김민건	연구원	1994.06.25	
9	문세희	연구원	1996.08.23	
10	심대연		1980.08.07	
11	김경민	연구원	1997.12.31	
12	김지원	수석	1978.08.05	
13	안상현	연구원	1997.11.19	
14	박정훈	주임	1991.01.20	



[별지 4]

이전대상 계약

No.	계약명	계약상대방	계약기간	계약금액(원)
1	HAE KAFKA LICENSE 구매	현대오토에버(주)	2021.12.30~2022.12.29	76,800,000
2	HKMC OTA Felice Kafka License 구매 발주서	현대오토에버(주)	2022.4.5~2023.4.4	82,500,000
3	(주)엘지유플러스 [U+21]Ucube 차세대 슬림화 본구축_아키텍처	(주)와이즈인포텍	2022.6.1~2023.6.30	130,000,000
4	22년 현대자동차 Felice KAFKA License 구매 (CCS 현대)	현대오토에버(주)	2022.5.13~2023.5.12	30,240,000
5	22년 현대자동차 Felice KAFKA License 구매 (CCS 기아)	현대오토에버(주)	2022.5.13~2023.5.12	22,260,000
6	22년 현대자동차 Felice KAFKA License 구매 (DSP 현대)	현대오토에버(주)	2022.5.18~2023.5.17	43,200,000
7	22년 현대자동차 Felice KAFKA License 구매 (DSP 기아)	현대오토에버(주)	2022.5.18~2023.5.17	31,800,000
8	22년 현대자동차 Felice KAFKA License 구매 (VAATZ 현대)	현대오토에버(주)	2022.5.31~2023.5.30	21,600,000
9	22년 현대자동차 Felice KAFKA License 구매 (VAATZ 기아)	현대오토에버(주)	2022.5.31~2023.5.30	15,900,000
10	22년 현대자동차 Felice KAFKA License 구매 (EV Platform 현대)	현대오토에버(주)	2022.5.31~2023.5.30	34,560,000
11	22년 현대자동차 Felice KAFKA License 구매 (EV Platform 기아)	현대오토에버(주)	2022.5.31~2023.5.30	25,440,000
12	Kafka 통합 관리 솔루션 Subscription (연간)	비씨카드(주)	2022.6.28~2023.6.30	9,000,000
13	kt텔레캅 kafka 구축	(주)케이티디에스	2022.9.20~2023.3.20	34,000,000
14	HMC/KIA 북미 CCS Kafka License 구매	현대오토에버(주)	2022.8.22~2023.8.21	USD146,063.52
15	부동산(사무실) 월세 계약	한남	2018.5.23~2023.5.22	20,000,000



별지 6.1 (10)(i)

본건 핵심인력

No.	성명	생년월일	직급
1	김철승	701113	전무
2	양영우	831128	수석
3	우전성	900914	책임
4	이근호	841201	책임
5	정종인	850228	수석
6	임예슬	950721	주임
7	장재봉	920906	주임
8	정진호	910826	주임
9	Abdul Khadar Mohamed Rabeek	930322	선임
10	Ambale Vittala Shastri	811101	책임
11	Radhika Krishna Murthy	970825	연구원
12	정인환	701220	수석
13	이한새	900719	주임
14	최원석	820521	책임
15	강신우	930523	연구원
16	박기완	921223	연구원



별지 6.1 (10)(ii)

본건 특별상여금 지급 계약서

특별상여금 지급 계약

스파크앤어소시에이츠주식회사(이하 “회사”) 및 [근로자명]은, 박성빈과 주식회사 케이티클라우드(이하 “KT 클라우드”) 사이에 2022. [●]. [●].자로 체결된 주식매매계약에 의거하여 KT클라우드가 회사의 발행주식 일체를 박성빈으로부터 매수하는 거래(이하 “본건 거래”)를 진행함에 따라, [근로자명]가 핵심인재로서 안정적으로 회사에 근로할 의욕을 고취하여 회사의 기존 성과를 그대로 유지할 수 있도록 아래와 같이 특별상여금 지급계약(이하 “본 계약”)을 체결합니다.

제 1 조 (특별상여금액)

회사는 본건 거래 종결일로부터 3년간 [근로자명]의 이직제한 내지 전속근무 약속에 대한 대가로 총액 금[●]원의 특별상여금(이하 “본건 특별상여금”)을 지급합니다.

제 2 조 (특별상여금 지급 시기 및 방법)

회사는 본건 특별상여금을 총[4]회로 분할하여 지급하며, 아래에 정해진 기한에 따라 아래에 기재된 금액(세금포함)을 [근로자명]이 지정하는 국내 은행계좌에 즉시 인출할 수 있는 현금으로 입금합니다.

기한	지급주체	금액(세금포함)
거래종결일 전일까지	회사	금[●]원
2023 년 1 월 3 일	회사	금[●]원
2024 년 1 월 3 일	회사	금[●]원
2025 년 1 월 3 일	회사	금[●]원

제 3 조 (특별상여금 지급조건)



양 당사자는, 본 계약에 따라 지급되는 본건 특별상여금은 [근로자명]이 회사의 핵심인재로서 회사의 성과와 직결되어 있는 인재이므로 앞으로의 안정적인 근속을 기대하며 지급하는 금원임을 확인하고 여하한 근로제공에 대한 대가가 아님을 확인합니다. 명확히 하면 [근로자명]이 3년간 회사에 어떠한 노무를 제공하는지와 관계없이, 본건 거래 종결일로부터 3년간 회사와 근로관계를 유지하고 있다는 사실만을 조건으로 지급하는 금원임을 확인합니다.

제 4 조 (조기퇴사시 특별상여금 반환)

[근로자명]이 본건 거래 종결일로부터 3년이 되는 날이 도래하기 이전 회사에서 자발적으로 퇴사(정당한 징계절차를 통해 해고되는 경우를 포함함)하는 경우, 1,095 일을 분모로 하고 퇴사일의 익일부터, 본건 거래 종결일로부터 3년이 되는 날까지 남은 일수를 분자로 한 비율에 제 1 조에서 정한 본건 특별상여금의 총액을 곱한 금액을 회사에 반환할 것임을 확인합니다. 단, [근로자명]이 반환하여야 할 금액은 본건 특별상여금 반환 사유 발생일까지 [근로자명]이 회사로부터 실제로 지급받은 본건 특별상여금 액수를 한도로 합니다.

회사 및 [근로자명]은 본건 특별상여금 지급에 관하여 위와 같이 합의하며, 위와 같은 합의를 증명하기 위해 계약서 3 부를 제작, 날인하고 각자 보관하기로 합니다.

2022. [*]. [*].

스파크앤어소시에이츠주식회사

대표이사 박성빈 (인)

서울특별시 용산구 대사관로 43

[근로자명] (인)

[생년월일]

[주소]



별지 7.1 (8)

매도인의 대상회사에 대한 진술 및 보장

매도인은 매수인에 대하여, 대상회사에 대하여 본 계약 체결일 및 거래종결일 현재(다만, 이하에서 달리 명시된 경우에는 그 일자 현재) 다음의 사항이 진실하고 정확함을 진술하고 보장한다.

(1) 조직, 권한 및 위반 없음.

대상회사는 대한민국 또는 해당 자회사가 설립된 국가(이하 문맥에 따라 “해당 국가”)의 법령에 의하여 적법하게 설립되고 유효하게 존속하는 법인이며, 그 사업을 수행하는 데 필요한 법인으로서의 권한과 능력을 보유하고 있다.

본 계약의 체결 및 이행은 (i) 대상회사의 조직서류에 위반되거나, (ii) 대상회사에 적용되는 법령 또는 정부승인에 위반되거나 (iii) 대상회사가 당사자인 계약이나 약정의 위반 또는 의무불이행이나 기한의 이익 상실사유에 해당하지 아니한다(상대방 계약당사자, 채권자 또는 제 3 자의 통지나 일정 기간의 경과시 위반 또는 의무불이행을 구성하거나 기한의 이익이 상실되는 경우를 포함한다).

(2) 자본.

본 계약 체결일 현재 대상회사의 수권주식총수, 발행주식총수는 아래와 같고, 발행주식은 모두 적법하고 유효하게 발행되었고 그 주금이 전액 납입되었으며 더 이상의 납입책임이 존재하지 아니한다.

수권주식수 : 400,000 주

발행주식수 : 100,000 주

대상회사는 제 3 자에게 전환사채, 신주인수권부사채 기타 회사의 주식으로 전환 또는 교환될 수 있는 증권을 발행한 바 없으며, 주식매수선택권(스톡옵션)을 포함하여 회사에 대하여 주식 또는 위 증권의 발행을 청구할 수 있는 권리를 제 3 자에게 부여하거나 부여할 의무를 부담하고 있지 아니하다. 대상회사의 채권자 기타 제 3 자가 대상회사를 상대로 보유하고 있는 채권 기타 권리를 대상회사 발행주식으로 전환(출자전환을 포함하여 이에 한정되지 아니함)할 수 있는 권리를 보유하고 있지 아니하며 그러한 우려가 없다.

(3) 필요적 정부승인.



본건 거래를 위하여 대상회사에게 요구되는 필요적 정부승인은 없다.

(4) 사업 관련 정부승인.

대상회사는 과거 영위하여 왔거나 현재 영위하고 있는 사업에 필요한 것으로 관련 법령에서 요구되는 정부승인을 적법하게 취득하여 보유하고 있으며, 이러한 정부승인의 조건 및 관련된 의무를 준수하여 왔다. 위 정부승인은 현재 유효하고 이에 대한 무효, 취소, 정지, 갱신 거절, 철회 또는 제한하는 사유가 없으며 그와 관련된 소송이 계류 중에 있지 아니하다.

(5) 법령 준수.

대상회사는 그 설립 및 사업의 영위에 적용되는 법령, 정부기관의 조치, 명령, 지시, 지도 기타 정부승인을 준수하여 왔고, 그에 대한 위반을 구성하거나 이를 초래할 수 있는 사유나 사정(통지나 일정 기간의 경과시 위반이 되는 경우를 포함)이 발생하였거나 존재하지 아니한다. 대상회사는 법령위반에 관한 통지나 의사연락을 받은 사실이 없고, 정부기관의 수사, 조사, 감사 등은 진행 중이지 않다.

(6) 재무제표.

매수인에게 제공된 기준재무제표는 주식회사의 외부감사에 관한 법률에서 일반적으로 인정되는 일반기업회계기준에 따라 작성되었고, 대상회사의 장부 및 기록과 일치하고, 해당 시점과 기간의 대상회사의 재무상태, 영업결과, 자본의 변동과 현금흐름을 정확하고 적정하게 반영하고 있다.

(7) 미공개/우발채무의 부존재.

대상회사에는 (i) 기준 재무제표 및 각 자회사 기준 재무제표에 반영되거나 공개된 내용, (ii) 기준일 이후 대상회사의 통상적인 사업과정에서 발생한 것 외에는, 어떠한 채무나 부채(우발채무, 부외부채 포함) 또는 그러한 채무나 부채를 발생시킬 수 있는 사건, 사유 또는 사정도 존재하지 아니한다.

(8) 중요계약.

중요계약은 모두 적법하고 유효하게 체결되었고 각 당사자의 법률적으로 구속력 있는 의무를 구성하며, 그 조건에 따라 집행 가능하다. 대상회사는 중요계약을 중요한 면에서 이행하거나 준수하고 있으며, 중요계약의 위반, 해지, 해제, 취소나 기한의 이익 상실을 초래할 수 있는 사유나 사정은 없다(상대방 당사자, 채권자 또는 제 3자의 통지나 일정 기간의 경과시 위반 또는 의무불이행을 구성하거나 기한의 이익이



상실되는 경우를 포함). 중요계약의 상대방 당사자도 중요계약을 중요한 면에서 이행하거나 준수하고 있으며, 중요계약의 위반, 해지, 해제, 취소나 기한의 이익 상실을 초래할 수 있는 사유나 사정을 발생시킨 바 없다. 또한 중요계약의 상대방 당사자에게 쌍방당사자의 귀책사유 없는 경우에도 계약을 해지, 해제할 수 있도록 하는 임의해지권을 부여하는 조항은 없다. 또한 대상회사는 정부기관과 체결한 계약과 관련하여 부정당업자제재를 포함한 어떠한 금지, 제한, 자격정지, 부적격 등 처분을 받은 사실이 없다.

(9) 고객.

대상회사의 매출액 기준 영업이익의 5% 이상을 차지하는 주요 고객과의 거래관계 유지에 부정적인 영향을 미칠만한 사실상 또는 법률상의 사유는 존재하지 아니한다.

(10) 자산.

대상회사는 각 회사가 소유하거나 사용하는 모든 자산을 소유하거나 사용할 수 있는 적법한 권리를 보유하고 있으며, 이러한 자산이나 그에 대한 권리에는 어떠한 제한부담도 설정되어 있지 아니하고, 매도인이 알고 있는 한, 제한부담이 설정될 우려가 없다.

대상회사가 소유하거나 사용하고 있는 자산은 통상적인 마모 및 손실을 제외하고 충분히 가동, 운영, 활용될 수 있는 상태이고, 유지보수에 필요한 조치가 취해지고 있다.

대상회사가 임차하거나 기타 유사한 권원에 기초하여 사용하는 부동산 기타 유형자산과 관련하여 대상회사는 이를 위한 임대차계약 또는 기타 근거 계약을 위반하거나 불이행하지 않았으며, 해당 계약에 의하여 지급되어야 하는 모든 차임 기타 금원은 해당 지급기일 이전에 지급되었고, 임대차보증금 기타 유사한 금원이 해당 계약의 위반 또는 불이행과 관련하여 상계 또는 공제된 바 없다. 또한 임대차보증금이 회수되지 않을 것으로 우려되는 사항도 없다.

대상회사는 그 영업 수행에 필요한 특허권, 상표권, 서비스표권, 저작권, 디자인권, 컴퓨터프로그램 저작권 등의 지적재산권에 관해 적법한 소유권 또는 사용권을 가지고 있으며, 이에 어떠한 제한부담도 존재하지 아니한다.

(11) 채권 등.



대상회사가 보유하고 있는 유가증권 및 채권(receivable)에 대해서는 어떠한 제한부담도 설정되어 있지 아니하다. 대상회사가 보유하고 있는 유가증권 또는 채권(receivable)은 그 발행인이나 채무자가 모두 건전한 재무상태를 유지하고 있고 또한 기준 재무제표 및 각 자회사 기준 재무제표상 대차대조표에 기재된 가격 이상으로 회수가 가능하다.

(12) 근로관계.

대상회사는 별지 6.1 (10) (i)에 기재된 임직원을 제외하고는 어떠한 자에게도 고용할 의무를 부담하지 아니하며, 근로기준법, 파견근로자 보호 등에 관한 법률 기타 근로관계 법령에 따라 사용자로서 책임을 부담하지 아니하고, 기간제근로자, 단시간근로자, 파견근로자 등에 대한 정규직 전환 의무를 부담하지 아니한다.

대상회사는 인사 및 노무와 관련한 근로기준법 등의 법령, 취업규칙을 포함한 내부규정, 단체협약 및 근로계약을 위반한 사실이 없고, 이러한 법령, 내부규정, 단체협약 및 근로계약에 따라 근로자에게 제공할 의무가 있는 임금(최저임금 포함), 각종 수당, 상여금, 퇴직금, 근로시간, 휴일, 휴가, 기타 복리후생 등의 모든 근로조건을 준수하여 왔으며, 이와 관련하여 정부기관 또는 제 3 자로부터 고소, 고발, 지적, 민원 등을 제기받거나 조사가 개시되거나 그러한 만한 사정이 발생한 바 없다. 대상회사는 현재 또는 과거 3 년간의 임직원(인사)에 대하여, (i) 미이행된 근로관계 관련 부채, 근로관계 법령에 따른 분담금, 출연금 등을 부담하고 있지 아니하고, (ii) 임직원에게 지급해야 하는 모든 금액은 지급되었거나 또는 기준 재무제표 및 각 자회사 기준 재무제표, 장부 및 기록상에 적정하게 적립되어 있다. 매도인은 매수인에게 대상회사가 근로자에게 제공할 의무가 있는 임금, 각종 수당, 상여금, 퇴직금, 근로시간, 휴일, 휴가, 기타 복리후생 등의 모든 근로조건에 관한 자료와 정보를 제공하였다.

대상회사는 개별적 근로관계 법령 및 집단적 노사관계 법령 일체를 준수하고 있으며, 당해 법령 미준수로 인한 우발부채가 발생할 우려가 없다.

(i) 대상회사가 단체협약 또는 근로자들과의 별도 합의에 따라 본건 거래와 관련하여 필요한 협의, 합의 기타 모든 절차는 완료되었고, (ii) 본 계약의 체결 및 이행은 대상회사에 대하여 그 임직원에게 대한 추가적인 금전지급의무, 복지제공의무 기타 급여의무를 발생시키지 아니하며, (iii) 대상회사는 그 임직원에게 대하여 본 계약에서 특별하기 정한 것을 제외하고 본건 거래를 이유로 또는 이와 관련하여 특별상여금(법령, 단체협약, 취업규칙, 보수규정 등에 근거하여 통상적인 사업과정에 따라 지급해왔던 상여금 이외의 상여금을 말함), 위로금 또는 이와 유사하거나 이에 준하는 금원 내지 대가를 지급하기로 약속하거나 합의한 사실이 없다.



(13) 조세.

대상회사는 그 영위하는 사업에 관하여 관련 법령에 따라 요구되는 바에 따라 (i) 적법하게 그 기한 내에 납세신고를 하였고, (ii) 대상회사가 납부하여야 하는 모든 조세를 그 납부기한 내에 납부하였고(근로자, 채권자 또는 제 3 자에게 지급하여야 하는 금액에서 법령상 원천징수를 하여야 하는 모든 조세의 원천징수 및 납부 포함), (iii) 기한이 도래하지 않은 조세를 납부하기 위하여 충분한 적립금을 관련 법령 및 일반적으로 인정되는 회계원칙에 따라 기준 재무제표 및 각 자회사 기준 재무제표에 기재하였다.

대상회사는 (i) 조세 관련 법령, 법원의 판결이나 결정, 정부기관의 조치, 명령, 지시, 지도, 예규 기타 유권해석을 위반한 바 없고 (ii) 조세와 관련하여 정부기관으로부터 조사를 받고 있거나, 그러한 조사가 개시될 것을 예고 받은 바도 없으며, 매도인이 알고 있는 한, 그러한 조사가 개시될 우려도 없고, (iii) 정부기관, 기타 제 3 자로부터 위 (i) 내지 (ii)와 관련하여 문제를 지적받지 아니하였다.

대상회사는 다른 사람이 부담하여야 할 조세를 대상회사가 대신 부담하거나 공동으로 부담하도록 하는 계약을 체결한 사실이 없다.

(14) 지적재산권.

대상회사는 현재 소유하거나 사용하고 있는 지적재산권(이하 “본건 지적재산권”)에 관하여 적법한 소유권 또는 사용권을 가지고 있고, 본건 지적재산권 중 대상회사가 소유하고 있는 지적재산권에 대해서는 아무런 제한부담이 존재하지 아니한다. 본건 지적재산권과 관련하여 제 3 자(대상회사의 전·현직 임직원을 포함)가 대상회사에 대하여 보상을 요구할 수 있는 권리는 존재하지 아니한다.

대상회사의 지적재산권 사용은 제 3 자의 지적재산권과 상충되거나 제 3 자의 지적재산권을 침해한 바 없고, 대상회사가 제 3 자의 지적재산권을 침해하였다는 취지의 통지를 수령한 바 없으며, 매도인이 알고 있는 한, 그러한 침해를 주장할 것으로 합리적으로 예상되거나 우려되는 사정이 존재하지 아니한다.

대상회사는 그 영업비밀을 보호하고 제 3 자의 영업비밀을 침해하지 아니하기 위하여 유사한 규모 및 성격의 사업을 영위하는 다른 회사들이 통상적으로 취하고 있는 필요한 조치를 취하였으며, 제 3 자의 영업비밀을 침해하고 있지 아니하며, 매도인이 알고 있는 한, 대상회사의 영업비밀을 침해하고 있는 제 3 자는 없다.

(15) 소송.



대상회사를 대상으로 하여 또는 대상회사의 사업 수행과 관련하여 대상회사의 임직원 또는 대리인을 대상으로 하여 제기되거나, 매도인이 알고 있는 한, 제기될 우려가 있는 소송은 존재하지 아니한다.

(16) 특수관계인 거래.

대상회사를 일방 당사자로 하고 대상회사의 특수관계인, 계열회사 또는 주주(특수관계인, 계열회사 또는 주주 여부는 본 계약 체결일 기준으로 판단함)를 상대방 당사자로 하여 이루어진 모든 거래는 특수관계 없는 제3자와의 거래에서와 같은 공정한 거래 조건으로 체결되고 그에 따라 이행되었다.

이러한 거래가 관련 법령에 위반되거나 이로 인하여 대상회사의 조세 부담이 증가하거나 대상회사, 자회사 및 그 임직원이 형사처벌, 과징금, 과태료 기타 형사적 또는 행정적 제재를 받을 우려가 없다.

(17) 보험.

대상회사는 (i) 법령상 가입이 강제된 보험 및 해당 산업의 기업들이 통상적으로 가입하는 보험을 모두 가입하였고, (ii) 그에 따른 보험료를 모두 지급하였으며 연체된 금액은 없고, (iii) 대상회사가 체결한 모든 보험계약은 적법하게 체결되었으며 유효하게 존속 중이며 본 계약에 의한 거래로 말미암아 영향을 받거나 종료될 수 없고, (iv) 위 보험계약은 그 부보되는 위험 및 금액이 해당 산업에서의 일반적인 관행과 관련 법령, 대상회사를 구속하는 계약의 모든 면에 부합할 수 있도록 체결되었고, (v) 그 부보되는 금액을 초과하거나 해당 보험계약의 보험료에 반영되지 않는 보험사고가 발생한 사실이 없다.

(18) 환경.

대상회사는 현재 영위하고 있는 사업과 관련하여 필요한 모든 환경 관련 정부승인을 취득하여 유효하게 보유하고 있으며, 이러한 정부승인에 부여된 조건 및 대기, 수질, 폐기물, 해양 등 환경 및 유해물질 관리와 관련된 법령을 준수하여 왔다. 대상회사는 환경 관련 법령에 따른 책임을 추궁하거나 정보를 요구하는 어떠한 청구나 통지도 받은 사실이 없고, 매도인이 알고 있는 한 환경 관련 법령에 따른 여하한 처분, 청구, 책임이나 비용부담 또는 재산권의 제한을 받을 우려가 없다.

(19) 중대하게 부정적인 영향의 부존재.



실사기준일 이후 (i) 대상회사에 중대하게 부정적인 영향이 발생하지 아니하였으며, (ii) 대상회사는 과거 관행에 부합하는 통상적인 사업과정에 따라 사업을 영위하였고, (iii) 제 6.1 조 제(4)항 각 호에 규정된 사유가 발생하지 아니하였다.

(20) 실사자료의 정확성 및 완전 공개.

매도인이 대상회사와 관련하여 매수인에게 제공한 모든 자료와 정보는 정확하고 진실하며, 매수인이 대상회사를 파악하고 그 가치를 평가하는데 필요한 정보의 누락 없이 대상회사에 대한 중요한 모든 정보가 제공되었다.

(21) 본건 영업양수도

거래종결일 현재 대상회사는 본건 양수도대상사업 일체(별지 6.1 (11) 기재 이전대상 자산, 인허가, 계약, 인력, 부채를 포함함)를 관련 법령 및 본건 영업양수도계약에 따라 본건 신설회사에 적법하게 이전하였으며, 본건 양수도대상사업과 관련된 여하한 채무, 책임, 부채(우발채무 포함)도 부담하고 있지 않으며, 이를 부담할 가능성도 없다.

